

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 11 safar 1410 - 12 septembre 1989

132^e année

N° 61

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE
CODE DE PROCEDURE
CIVILE ET COMMERCIALE
1989

Lois

Loi n° 89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat	1385
Loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 (rectificatif)	1392

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur

Arrêtés du ministre de l'intérieur du 18 août 1989 fixant les secteurs de certaines délégations	1393
---	------

Ministère du Plan et des Finances

Décret n° 89-1221 du 25 août 1989 portant transfert de crédits de chapitre à chapitre	1395
Décret n° 89-1222 du 25 août 1989 fixant le calendrier de mise en application de la taxe sur la valeur ajoutée	1396

Ministère de l'Agriculture

Arrêté du ministre de l'agriculture du 23 août 1989 portant division des zones de pêche	1397
Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 août 1989 portant ouverture et fermeture de la campagne de cueillette de l'alfa 1989-1990	1397
Création d'associations d'intérêt collectif	1399

Ministère du Transport

Décret n° 89-1223 du 25 août 1989 réglementant les transports publics de personnes par voitures de taxis ou de louages	1399
--	------

Arrêté du ministre du transport du 25 août 1989 fixant les critères d'ordre technique et professionnel régissant l'octroi des autorisations de transports publics de personnes par voitures de taxis ou de louages.....	1400
Arrêté du ministre du transport du 25 août 1989 relatif aux marques distinctives que doivent porter les véhicules automobiles routiers de personnes et de marchandises	1401
Arrêté du ministre du transport du 25 août 1989 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission régionale des transports	1403

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

Décret n° 89-1224 du 25 août 1989 portant modalité d'élection, organisation et fonctionnement du conseil de la profession	1403
Décret n° 89-1225 du 25 août 1989 portant liste des activités à doter d'un amine et d'un conseil de la profession et fixant leur compétence territoriale	1404
Décret n° 89-1226 du 25 août 1989 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière touristique de parcelles de terrains sis à Sousse nécessaires à la réalisation d'une déviation dans la route touristique reliant la plage de Hammam-Sousse au port El Kantaoui	1405

Ministère des Communications

Création d'établissements postaux.....	1407
Création de recettes postales.....	1408

Ministère de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Décret n° 89-1227 du 25 août 1989 fixant le régime des études et des examens en vue de la maîtrise en droit à la faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse	1408
---	------

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 89-1228 du 25 août 1989 fixant la durée de l'emploi fonctionnel des personnels médicaux et juxtamédicaux exerçant dans les différentes catégories d'établissements hospitaliers et sanitaires relevant du ministère de la santé publique.....	1411
---	------

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 18 août 1989 fixant le règlement et le programme du concours de recrutement des professeurs principaux de la jeunesse et des sports	1412
Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 18 août 1989 portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour le recrutement de professeurs principaux de la jeunesse et des sports	1413

Avis et Communications

Ministère de l'Intérieur

Liste des résultats proclamés des élections législatives anticipées	1414
---	------

Loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d'avocat (1).

Au nom du peuple;

La chambre des députés ayant adopté

Le Président de la République promulgue de loi dont la teneur suit:

CHAPITRE PREMIER

De la profession d'avocat et de ses objectifs

Article premier. — La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante ayant pour but d'aider à l'instauration de la justice.

Art. 2. — L'avocat représente les personnes physiques et morales, les assiste, et les défend auprès de toutes les instances judiciaires, administratives et disciplinaires et donne les consultations juridiques.

CHAPITRE DEUXIEME

Des conditions d'inscription

Art. 3. — Exerce la profession d'avocat celui dont le nom est inscrit au tableau des avocats. Le candidat à l'inscription doit remplir les conditions suivantes :

- 1) Etre de nationalité tunisienne depuis cinq années au moins;
- 2) Etre résident sur le territoire de la République tunisienne;
- 3) Etre âgé de vingt ans au moins et de cinquante ans au maximum;
- 4) Etre titulaire d'une licence ou d'une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou de tout diplôme étranger en droit, équivalent;
- 5) Etre titulaire du certificat tunisien d'aptitude à la profession d'avocat. En est exempté le titulaire du diplôme d'études approfondies en droit ou en sciences juridiques, ou tout diplôme étranger en droit équivalent;
- 6) Ne pas avoir d'antécédents judiciaires pour infractions intentionnelles, ni avoir été déclaré en état de faillite, ou révoqué pour des causes infamantes;
- 7) Etre en situation légale vis-à-vis du service national;

Est dispensé des conditions prévues par les paragraphes 3, 4 et 5 sus-indiqués celui qui a exercé la magistrature pendant dix années.

Il lui est interdit pour deux années de s'installer dans le périmètre territorial du gouvernorat où se trouve le siège du dernier tribunal auprès duquel il a exercé pendant plus de deux années. Il lui est également défendu et pour la même durée de représenter et de plaider devant les juridictions cantonales et le tribunal de première instance dans ce gouvernorat, ainsi que devant la dernière cour d'appel auprès de laquelle il a exercé pendant les deux dernières années. Il lui est, aussi, défendu de représenter et de plaider dans toutes les affaires qu'il a eu à traiter pendant l'exercice de ses fonctions de magistrat.

Le candidat est tenu d'adresser au conseil de l'ordre national des avocats une demande d'inscription accompagnée des pièces établissant que les conditions sus-énoncées sont remplies, et y joindre son curriculum vitae. Dans le cas où il communique son

dossier directement au secrétariat du conseil de l'ordre, il lui est remis un récépissé.

Le conseil de l'ordre doit statuer sur la demande, dans les délais et suivant les dispositions, prévus par l'article 8 de cette loi.

Art. 4. — A la fin de chaque année judiciaire le conseil de l'ordre national des avocats arrête le tableau des avocats.

Le tableau des avocats se compose de trois parties :

- la première partie : comporte les noms des avocats en exercice
- la seconde partie : ceux des avocats en situation de non exercice
- la troisième partie : ceux des avocats mis à la retraite et honoraires.

A — La première partie du tableau mentionne les noms des avocats, la date de leur inscription par ordre d'ancienneté et les adresses de leurs cabinets. Elle se subdivise en trois sections :

- la première section comprend les avocats à la cour de cassation;
- la deuxième section comprend les avocats à la cour d'appel;
- la troisième section comprend les avocats stagiaires.

B — La deuxième partie du tableau comprend les noms des avocats en situation de non exercice, classés par ordre d'ancienneté.

C — La troisième partie du tableau comporte les noms des avocats retraités et honoraires dans l'ordre de la date de leur départ à la retraite et de l'octroi du titre honoraire.

Art. 5. — L'avocat dont le nom est inscrit pour la première fois au tableau doit, avant tout exercice, prêter devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle il compte s'établir, le serment dont la teneur suit :

Je jure par Dieu tout puissant, de remplir les actes de la profession d'avocat en toute probité et en tout honneur, de garder le secret professionnel, de respecter les lois et de ne jamais manquer de respect et aux tribunaux et aux autorités publiques.

CHAPITRE TROISIEME

Des situations des avocats

Art. 6. — L'avocat est soit en situation d'exercice soit en situation de non exercice

SECTION PREMIERE

De l'avocat en exercice

L'avocat en exercice est inscrit soit stagiaire, soit auprès de la cour d'appel, soit auprès de la cour de cassation.

1 : Du stage

Art. 8. — L'inscription à la section des avocats stagiaires du tableau est décidée par le conseil de l'ordre national des avocats sur demande écrite accompagnée des documents énoncés à l'article 3 de la présente loi. Ce conseil se réunit tous les deux mois au moins pour examiner les demandes d'inscription et pour s'assurer que les conditions prévues par l'article 3 sont remplies.

Le candidat doit produire un certificat d'admission en stage dans l'étude d'un avocat en exercice inscrit près la cour de cassation ou inscrit près la cour d'appel depuis au moins trois années.

A défaut d'être admis en stage, le candidat en réfère au Président de la section régionale qui lui prête son concours afin de

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre de députés dans sa séance du 1er septembre 1989.

trouver celui qui supervisera son stage suivant les dispositions du règlement intérieur.

Le conseil de l'ordre doit se prononcer sur la demande dans un délai de deux mois à partir de la date de sa présentation ou de son envoi dans la forme légale. Le silence vaut refus et la période des vacances judiciaires n'entre pas dans le décompte de ce délai.

Art. 9. — La durée du stage est de deux années. Elle peut être prorogée conformément aux dispositions de l'article 14 de cette loi.

N'est dispensé du stage, que celui qui a exercé la magistrature pendant plus de deux années.

Est prise en considération la durée qu'aura passée l'avocat en stage auprès d'un avocat dépendant d'un ordre étranger lié en la matière, par un accord conclu avec l'ordre national et approuvé par le Ministère de la Justice.

Art. 10. — Il est interdit à l'avocat stagiaire d'avoir un cabinet en son nom propre.

Cependant, il lui est permis d'afficher une plaque, à condition de joindre à son nom la mention «avocat stagiaire».

Il ne peut se prévaloir de sa qualité d'avocat que jointe au terme stagiaire.

Art. 11. — L'avocat stagiaire peut représenter les justiciables, et plaider en son nom personnel devant toutes les juridictions pénales; et devant tout autre tribunal et instance auprès desquels le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. En dehors des cas précités, il ne peut se constituer ni plaider qu'au nom de l'avocat dans le cabinet duquel il effectue son stage et sous son patronage.

Il lui est interdit de représenter les parties devant la cour de cassation même au nom de l'avocat supervisant son stage.

Art. 12. — L'avocat stagiaire doit travailler avec assiduité au cabinet où il effectue son stage, et assister aux audiences des tribunaux et aux conférences de stage.

II — de l'inscription auprès de la cour d'appel

Art. 13. — Pour l'inscription de l'avocat auprès de la cour d'appel il faut :

1) produire une attestation de fin de stage délivrée par l'avocat auprès duquel il a effectué son stage. En cas d'empêchement, le conseil de l'ordre national des avocats examine la demande d'inscription.

2) produire des spécimens des rapports et des requêtes qu'il a rédigés.

3) donner une conférence au moins, et assister à vingt conférences de stage au minimum.

Art. 14. — Le candidat à l'inscription auprès de la cour d'appel, présente une demande écrite au conseil de l'ordre national des avocats, qui doit statuer dans un délai de deux mois à partir de la date de sa présentation, ou de son envoi dans la forme légale. Le silence vaut refus.

Le conseil peut inscrire l'auteur de la demande auprès de la cour d'appel, ou proroger son stage par décision motivée fixant la durée supplémentaire qui ne doit pas excéder deux années. La décision est notifiée à l'avocat intéressé, dans le délai d'un mois à partir de la date de la décision.

Art. 15. — L'avocat auprès de la cour d'appel peut traiter toutes les affaires, à l'exception de celles en cassation, même au nom d'un avocat ayant qualité pour le faire.

III. — De l'inscription auprès de la cour de cassation

Art. 16. — Pour l'inscription de l'avocat auprès de la cour de cassation il faut :

1) Avoir une ancienneté de dix années au moins dont huit auprès de la cour d'appel. Il est déduit de cette ancienneté la période pendant laquelle l'avocat a exercé la fonction de magistrat.

2) Avoir les qualités de droiture, de modération et d'aptitude professionnelle ainsi qu'une compétence juridique.

3) Présenter une demande écrite au conseil de l'ordre national des avocats accompagnée de spécimens des conclusions et des travaux à caractère juridique.

Art. 17. — Le bâtonnier charge l'un des membres du conseil national des avocats de vérifier si la demande de l'intéressé remplit les conditions énoncées à l'article précédent, et d'établir un rapport à cet effet. Le conseil doit statuer sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de son dépôt au bureau du conseil de l'ordre, ou de son envoi dans la forme légale. Le silence vaut refus. Le conseil peut, soit prononcer l'inscription de l'intéressé auprès de la cour de cassation, soit rejeter sa demande par décision motivée.

La demande ne peut être renouvelée qu'après une année au moins à compter de la date de la décision de rejet, ou de celle de l'arrêt d'appel confirmant la dite décision.

Section deuxième

de l'avocat en situation de non exercice

Art. 18. — L'avocat est considéré dans une situation de non exercice :

1) Suite à l'exécution d'un jugement pénal de plus de trois mois d'emprisonnement

2) En vertu d'une décision disciplinaire émanant du conseil de l'ordre national des avocats ou d'un tribunal judiciaire ou administratif dans les deux cas d'appel ou de cassation.

3) En vertu d'une décision du conseil de la section régionale compétente dans les cas suivants :

a) sur demande de l'intéressé.

b) s'il ne s'acquitte pas de sa cotation annuelle après sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois à l'avance.

c) si l'intéressé est en train d'effectuer le service national.

d) si de nouvelles circonstances surviennent après l'inscription et qu'il s'avère après enquête, que l'intéressé se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité avec l'exercice de la profession, ou qui l'empêche de la remplir conformément à cette loi.

Art. 19. — Il est interdit à l'avocat mis en situation de non exercice de se livrer à la profession d'avocat et ce dès notification de la décision conformément à la loi.

Le président de la section régionale compétente, charge un avocat de liquider le cabinet en question et de le fermer durant la période de non exercice, et en informe la bâtonnier, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de cette section.

Le procureur général précité est tenu d'en informer le ministre de la justice.

Art. 20. — L'avocat en situation de non exercice, qui désire reprendre son activité professionnelle après disparition de l'empêchement, doit présenter une demande écrite au conseil de la section qui est appelé à statuer dans un délai d'un mois pour les cas (a), (b), (c) du paragraphe troisième de l'article 18 de cette loi; et dans un délai de deux mois pour le cas (d) du même paragraphe. Ceci à compter de la date de présentation de la demande ou de son envoi dans la forme légale. Le silence vaut refus.

L'information doit être faite aux intéressés selon les prescriptions des deux derniers paragraphes de l'article précédent, aussi bien dans les cas sus-indiqués que dans ceux des paragraphes 1^{er} et 2^{er} de l'article 18 où l'avocat reprend automatiquement l'exercice, aussitôt la peine, ou la sanction purgée.

Section troisième

de l'avocat retraité et de l'avocat honoraire

Art. 21. — L'avocat mis à la retraite est porté à la troisième partie du tableau des avocats. Le titre honoraire est conféré à l'avocat retraité par décision du conseil de l'ordre national des

avocats, notifiée, par le bâtonnier, au ministre de la justice et à l'intéressé.

CHAPITRE QUATRIEME

Des devoirs et des droits de l'avocat

Art. 22. — Il n'est pas permis de cumuler la profession d'avocat avec l'exercice d'une autre fonction rémunérée. Toutefois, il est permis à l'avocat d'accomplir des missions temporaires et limitées qui pourraient donner droit à une indemnité servie sur les fonds de l'Etat, des établissements publics ou des collectivités locales.

L'avocat chargé par l'Etat ou par une institution internationale d'une mission illimitée dans le temps, l'empêchant de se consacrer à la profession d'avocat, est mis en situation de non exercice.

Art. 23. — Il n'est pas permis de cumuler la profession d'avocat avec les activités suivantes :

a) l'exercice de toute activité commerciale telle que définie par les dispositions du code de commerce.

b) l'occupation des postes de responsabilité dans les sociétés ou les établissements industriels, commerciaux ou financiers de nature à lui conférer la qualité de commerçant.

c) la pratique du courtage et de toute autre profession libérale d'une manière directe ou indirecte.

Art. 24. — L'avocat investi d'un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de ce mandat, représenter ni plaider devant toutes les juridictions ou donner des consultations qui vont à l'encontre des intérêts de l'Etat, des collectivités publiques régionales ou locales, ou des établissements publics.

La même interdiction s'applique à l'avocat membre d'un conseil municipal ou rural, pour les affaires concernant le conseil dont il est membre, ou les établissements qui en relèvent.

Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat inscrits à l'une des trois sections de la première partie du tableau des avocats, d'accomplir tout acte contre les intérêts de l'administration publique, et ce durant cinq années à compter de la cessation de leurs fonctions.

Art. 25. — L'avocat doit porter devant le tribunal une tenue spéciale dont les normes seront fixées par décret.

Art. 26. — Il est défendu à tous ceux qui n'ont pas qualité d'avocat, de représenter les parties devant toutes les juridictions, à l'exception des fonctionnaires de l'administration publique accrédités par leur administration conformément à la loi.

Il est permis aux justiciables de se faire représenter, dans les affaires pour lesquelles le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en vertu d'un mandat spécial, et après justification de leurs qualités par leurs ascendants, descendants ou conjoints.

Art. 27. — L'avocat exerce sa profession individuellement, en groupe, ou dans le cadre d'une société professionnelle civile régie par la législation en vigueur.

Art. 28. — Il est interdit aux avocats associés, ou exerçant dans le cadre d'une même étude, de représenter dans la même affaire, des parties ayant des intérêts opposés.

Art. 29. — L'étude de l'avocat ou du groupe d'avocats doit être convenable à l'exercice de la profession, avoir une disposition qui assure le secret professionnel et remplir les conditions d'organisation qui seront fixées par décret.

L'avocat exerçant seul ou dans le cadre d'un groupe ou d'une société d'avocats ne peut avoir plus d'une seule étude sur le territoire de la République.

Il doit communiquer d'avance au bâtonnier et aux présidents des sections intéressées l'adresse de son cabinet et tout changement qui y intervient.

Art. 30. — L'avocat qui entend intenter une action en justice contre un confrère ou prendre des mesures légales contre lui, doit en informer le président de la section régionale compétente dont relève l'avocat défendeur.

En cas de refus d'un nombre d'avocats de la région, d'intenter une action en justice contre leur confrère, le justiciable peut en référer au président de la section régionale compétente, pour désigner celui qui entreprendra sa défense, et ce dans un délai ne dépassant pas une semaine. A l'expiration de ce délai, l'intéressé peut se faire délivrer une ordonnance sur requête portant désignation d'un avocat, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la dite section.

Les délais assortissant le cours des actions, sont suspendus à partir de la date du recours devant le président de la section, jusqu'à ce qu'il en soit définitivement statué.

Art. 31. — Il n'est pas permis à l'avocat, de témoigner dans un litige où il a été mandaté ou consulté. Il doit se refuser à toute assistance, même sous forme de consultation au profit de la partie adverse que ce soit dans le même litige ou dans un litige connexe, s'il a émis un avis au profit de son mandataire, ou qu'il s'est désisté après avoir été mandaté.

Il ne lui est pas, également, permis de représenter des personnes ayant des intérêts opposés dans une même affaire.

Art. 32. — Même avec l'accord de la partie adverse, il n'est pas permis à l'avocat de se constituer, dans une affaire pendante devant un juge avec lequel il a des liens de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré.

Lorsque sa constitution est antérieure à la date de la saisine, il doit, ainsi que le représentant du ministère public, se prévaloir de la recusation dont les dispositions sont définies par le code de procédure civile et commerciale, ou par le code de procédure pénale. Elle peut aussi être soulevée par toute partie ayant intérêt à le faire.

Art. 33. — L'avocat qui décide de se désister dans une affaire, doit respecter les dispositions du code de procédure civile et commerciale en la matière.

Art. 34. — Dans le cas où l'avocat se trouve empêché d'exercer sa profession, le président de la section régionale compétente désigne, tout en tenant compte des droits de cet avocat ou de ses héritiers, un confrère qui prendra en charge provisoirement les affaires de ses clients jusqu'à ce que ces derniers mandatent un autre avocat. Notification de cette désignation doit être faite au tribunal saisi.

Art. 35. — L'avocat est responsable de ses fautes professionnelles conformément à la loi et au présent statut.

Art. 36. — Le président de la section régionale compétente ou son représentant, désigne un avocat pour assister une partie qui n'a pas trouvé de défenseur.

La commission d'assistance judiciaire, ou le président du tribunal peut dans les cas prévus par la loi, désigner un avocat pour défendre un justiciable.

Art. 37. — L'avocat commis d'office doit accomplir parfaitement sa mission. En cas d'empêchement, il doit en aviser l'autorité qui l'a désigné.

Il est tenu entre temps d'accomplir tous les actes urgents en vue de préserver les droits en litige, même par l'entremise d'un de ses confrères.

Art. 38. — L'avocat commis d'office a le droit de réclamer des honoraires au client dont l'état d'indigence a cessé.

Art. 39. — Il est interdit à l'avocat de divulguer les secrets que son client lui a confiés ou dont il a pris connaissance à l'occasion de l'exercice de sa profession.

Art. 40. — En cas de désaccord entre l'avocat et son client sur le montant des honoraires, ou le solde restant à payer, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le président de la section

régionale compétente, afin d'évaluer les honoraires, après enquête et tentative de conciliation. Le président du tribunal de première instance du lieu de l'étude de l'avocat, revêt cette décision de la formule exécutoire. Chaque partie peut attaquer cette décision conformément aux prescriptions des articles 71 et suivants de cette loi et selon les dispositions du code de procédure civile et commerciale applicables devant le juge cantonal.

Dans le cas où il représente des personnes placées sous tutelle, l'avocat doit demander au président de la section régionale compétente d'évaluer ses honoraires même quand il n'y a pas désaccord.

Art. 41. — Il n'est pas permis de réserver à l'avocat directement ou indirectement et à quelque titre que ce soit, une quote-part du montant qui sera alloué à son client par jugement. Est nulle de nullité absolue tout accord contraire à ces dispositions.

Art. 42. — Le client peut mettre fin au mandat de son avocat. Il demeure toutefois tenu de lui régler les honoraires dus.

Art. 43. — L'avocat peut, lorsque ses honoraires ne sont pas réglés, garder les rapports et les documents qu'il a rédigés ou préparés dans le cadre de son mandat, et ne pas en délivrer des copies à son client, même aux propres frais de celui-ci.

Toutefois, il doit lui restituer, à sa demande, les actes et les pièces qu'il lui a confiés ; et il ne peut les retenir, qu'en vertu d'une ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance compétent s'il y trouve garantie de ses droits. Quant aux autres pièces du dossier, le client peut en faire copie à ses frais.

Si l'avocat perçoit des fonds revenant à ses clients, il doit les leur remettre dans un délai maximum d'un mois, et en cas d'empêchement les consigner en leurs noms à la caisse des dépôts et consignations à la trésorerie générale, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai précité.

L'avocat peut néanmoins déduire, avant la consignation, ses honoraires, s'ils ont fait l'objet d'un accord par écrit, ou s'ils ont été dûment et préalablement, taxés.

Art. 44. — L'avocat doit assister personnellement devant la justice. Il peut se faire représenter par un confrère de son choix et sous sa propre responsabilité.

Il peut aussi confier sous sa responsabilité son étude à un avocat de son choix en exercice inscrit à la première ou à la deuxième section de la première partie du tableau des avocats, après autorisation du président de la section régionale et pour une période ne dépassant pas trois mois. Il doit communiquer à ses clients le nom de l'avocat appelé à lui succéder. Le président de la section régionale est également tenu d'en aviser le bâtonnier et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de cette section. Le procureur général doit en informer le ministre de la justice.

Art. 45. — L'avocat en exercice accusé d'avoir commis, pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, des actes qualifiés de crime ou de délit, est, obligatoirement déferé par le procureur général devant le juge d'instruction qui doit procéder personnellement, ou par l'intermédiaire de l'un de ses collègues, à son interrogatoire.

Le cabinet d'un avocat ne peut être perquisitionné qu'en présence du magistrat légalement compétent, et après avoir avisé le président de la section régionale compétente, ou l'un des membres du conseil de cette section, et lui avoir permis d'y assister.

Ces mêmes dispositions s'appliquent aux bureaux du conseil de l'ordre national des avocats, et à ses sections.

En cas de flagrant délit les officiers de la police judiciaire entament toutes les procédures que nécessite le cas y compris la dite perquisition. L'interrogatoire de l'avocat, demeure cependant de la compétence exclusive du magistrat saisi de l'affaire.

Le président de la section régionale compétente doit être informé de l'accusation. Il peut assister à l'interrogatoire personnellement ou par l'intermédiaire de celui qu'il aura désigné.

Art. 46. — Sauf mauvaise foi établie, les plaidoiries, et les conclusions présentées devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en offense, diffamation, injure, ou calomnie au sens du code de la presse et du code pénal.

Lorsque l'avocat commet devant le tribunal des actes pénalement répréhensibles, le juge compétent doit rédiger un rapport sur les faits et le transmettre au procureur de la République. Celui-ci défère l'affaire au procureur général pour en décider après en avoir informé le président de la section régionale compétente.

Si l'infraction commise par l'avocat porte atteinte aux membres du tribunal, l'avocat peut être jugé en séance tenante par un tribunal autrement composé après convocation du représentant de la section régionale compétente et sous réserve de la compétence d'attribution.

Art. 47. — Les membres du conseil de l'ordre national des avocats, et ceux des conseils des sections régionales sont considérés comme autorités administratives au sens de l'article 82 du code pénal.

CHAPITRE CINQUIÈME

Des organes de direction

Section première

de l'ordre national des avocats et des sections régionales

Art. 48. — L'ordre national des avocats comprend obligatoirement tous les avocats de Tunisie. Il jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est dirigé par un conseil présidé par un bâtonnier. Son assemblée générale se réunit conformément à la loi et son siège est à Tunis.

Le conseil de l'ordre se compose d'un bâtonnier, des présidents des sections régionales et de leurs secrétaires généraux et de sept membres élus par l'assemblée générale.

Le bâtonnier, ou son représentant, représente l'ordre national des avocats auprès de toutes les autorités centrales. Le président de la section représente, quand a lieu, le conseil de la section auprès des autorités régionales et locales.

Art. 49. — Des sections régionales d'avocats sont créées comme suit :

A) La section de Tunis : sa compétence s'étend à tous les avocats exerçant dans le ressort des cours d'appel de Tunis et du Kef.

B) La section de Sousse : sa compétence s'étend à tous les avocats exerçant dans le ressort des cours d'appel de Sousse et de Monastir.

C) La section de Sfax : sa compétence s'étend à tous les avocats exerçant dans le ressort des cours d'appel de Sfax, Gafsa, Gabès et de Médenine.

Chaque conseil de section régionale comprend un président, six membres quand le nombre d'avocats exerçant dans sa circonscription ne dépasse pas les cent, huit membres lorsque ce nombre est supérieur à cent et inférieur à trois cent, et dix membres quand le nombre est égal ou supérieur à trois cent : les membres de chaque conseil de section régionale comptent obligatoirement parmi eux un représentant pour chaque cour d'appel se trouvant hors du siège de chaque section.

Chaque fois qu'une cour d'appel est créée, les avocats installés dans sa circonscription sont rattachés par décret à l'une des sections précitées.

Art. 50. — A la fin de chaque année judiciaire, le bâtonnier ou, à défaut le secrétaire général, fixe la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire, et y convoque tous les avocats en exercice. Sur le plan régional les mêmes dispositions s'appliquent au président de la section et à son secrétaire général.

Quant à l'assemblée générale élective, elle élit celui qui présidera ses travaux parmi les non candidats au conseil de l'ordre national ou de la section régionale.

Art. 51. — L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire comporte :

1) La présentation et la discussion du rapport moral de l'activité de l'ordre national ou de la section régionale pour l'année en cours.

2) La présentation et la discussion du rapport financier.

3) Des questions d'ordre général avec indication de leur objet en cas de besoin.

4) L'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre ou le président de la section et les membres de son conseil à l'expiration de leurs mandats.

Art. 52. — Les délibérations de l'assemblée générale sont considérées comme valables si le nombre des membres présents est égal au tiers du nombre des avocats ayant le droit de voter.

Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est renvoyée à une autre date ne dépassant pas un mois à compter de la date de la première assemblée, qui sera fixée par le bâtonnier sur la plan national, ou le président de la section sur le plan régional et à laquelle ils convoqueront les avocats visés par le paragraphe précédent. La deuxième assemblée sera considérée comme légale quelque soit le nombre des membres présents.

Ses décisions sont prises à la majorité relative, sous réserve des prescriptions de l'article 55 de la présente loi.

Art. 53. — Des assemblées générales extraordinaires sont tenues sur convocation du bâtonnier ou du président de la section, soit de leur propre initiative, soit par décision du conseil de l'ordre national des avocats ou de la section régionale, soit sur demande écrite émanant du quart des avocats non stagiaires en exercice, lorsqu'il s'agit de questions urgentes, et revêtant un caractère important sur le plan national ou régional, telles que l'élaboration du règlement intérieure et son amendement. Ces assemblées générales ne seront considérées comme légales que si le tiers des avocats qui ont le droit de voter y ont assisté. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Toutefois, les décisions relatives à l'élaboration ou à l'amendement du règlement intérieur sont prises à la majorité absolue des voix des avocats qui ont le droit de voter. En cas d'impossibilité d'avoir cette majorité, on se suffira de la majorité des avocats présents et ce, dans une assemblée ultérieure qui sera convoquée dans un délai qui ne doit pas être inférieur à quinze jours ni supérieur un mois.

Art. 54. — Le président de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est tenu dans le délai d'une semaine d'informer le ministre de la justice et les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions prises.

Il est tenu d'en aviser le bâtonnier lorsque l'assemblée revêt un caractère régional.

Art. 55. — Tout candidat au bâtonnat ou au conseil de l'ordre national des avocats, doit présenter une demande écrite contre récépissé au bâtonnier en exercice, dix jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale élective. Ne peut se porter candidat au conseil de l'ordre que l'avocat en exercice inscrit auprès de la cour de cassation. Le candidat au bâtonnat doit justifier en plus, d'une ancienneté de cinq années au moins, d'exercice auprès de la cour de cassation.

La bâtonnier est élu séparément par l'assemblée générale des avocats en exercice, et des avocats stagiaires ayant effectué une année entière de stage. L'élection se fait au scrutin secret, et à la majorité absolue des membres présents.

Un second tour est organisé au cours de la même assemblée s'il y a plus de deux candidats au bâtonnat, et qu'aucun d'eux n'a obtenu la majorité absolue. Ne peuvent s'y présenter que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. La priorité est accordée à celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix.

Sont considérés comme membres élus du conseil de l'ordre, les sept candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'assemblée générale, en un seul tour.

Il n'est exigé, du candidat à la présidence du conseil de la section, aucune ancienneté dans l'exercice auprès de la cour de cassation. Pour être membre du dit conseil, le candidat doit être inscrit près la cour d'appel depuis trois années en moins. En dehors de cela les dispositions de cet article s'appliquent aux élections sur le plan régional.

Le cumul de deux responsabilités sur les deux plans national et régional est interdit.

Art. 56. — Le bâtonnier, le président de la section, les membres du conseil de l'ordre national des avocats, et ceux du conseil de la section régionale sont élus pour une durée de trois années et ne peuvent assumer la même responsabilité pour plus de deux mandats consécutifs.

Art. 57. — Le conseil de l'ordre national des avocats et celui de la section régionale, désignent chacun parmi ses membres un secrétaire général et un trésorier. Il est confié aux membres restants d'autres tâches que les conseils compétents définiront selon leurs règlements intérieurs prévus par l'article 53 de la présente loi.

Art. 58. — Le bâtonnier ou son représentant désigné parmi les membres du conseil de l'ordre national des avocats, supervise les élections régionales pour élire le président et les membres du conseil de la section régionale.

Art. 59. — En cas de vacance parmi les membres du conseil de l'ordre national des avocats ou de l'un des conseils des sections régionales, il sera procédé à des élections partielles pour la période restante lorsqu'elle n'est pas inférieure à six mois.

Ces élections partielles doivent être supervisées par le bâtonnier ou par l'un des membres du conseil qu'il aura désigné, et ce dans un délai maximum de 45 jours à compter de la date à laquelle survient la vacance.

En cas de vacance au poste de bâtonnier ou de président de la section régionale, le conseil de l'ordre national ou celui de la section régionale, élit l'un de ses membres au scrutin secret, et à la majorité relative pour combler cette vacance.

L'occupation du bâtonnat ou de la présidence de la section régionale pour le reste du mandat n'entrave pas la jouissance des droits réservés par l'article 56.

En cas d'égalité des voix obtenues par les candidats lors des élections visées par le présent article et les articles précédents, la priorité est accordée à l'avocat le plus anciennement inscrit, auprès de la cour de cassation ou auprès de la cour d'appel selon le cas ; et en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 60. — Le bâtonnier, ou le président de la section régionale élu notifie les résultats des élections ordinaires et partielles et la répartition des responsabilités entre les membres du conseil, au ministre de la justice, aux premiers présidents de la cour de cassation et des cours d'appel et aux procureurs généraux près les dites cours, dans un délai n'excédant pas une semaine.

Art. 61. — Les avocats en exercice sont tenus de payer leur cotation annuelle selon le taux déterminé par l'assemblée générale. Cette cotation devra être réglée au bénéfice de l'ordre national des avocats au cours du mois d'octobre de chaque année.

Si une année s'écoule sans paiement de la cotation, une lettre recommandée avec accusé de réception est adressée à l'intéressé par le bâtonnier. En cas de non-paiement dans le délai de trois mois qui suit la lettre recommandée, l'avocat est passible d'une sanction disciplinaire.

L'année financière commence avec le début de l'année judiciaire.

Art. 62. — Le conseil de l'ordre national des avocats a pour attributions :

- 1) statuer sur les demandes d'inscription au tableau des avocats.
- 2) arrêter le tableau des avocats.
- 3) exercer le pouvoir disciplinaire et de dispense de sanction objet des articles 69 et suivants de la présente loi.
- 4) gérer la caisse de prévoyance et de retraite des avocats et leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, la protection sanitaire et sociale.
- 5) la mise à la retraite.
- 6) déterminer les pensions revenant aux veuves et enfants mineurs des avocats décédés.
- 7) accorder l'honorariat aux avocats en retraite.
- 8) examiner la possibilité d'adhérer aux unions internationales et régionales des avocats, ou de se retirer d'elles ; participer au nom des avocats à leurs congrès et conclure des conventions avec celles-ci.
- 9) organiser les conférences de stage dont le nombre ne doit pas être inférieur à vingt par an. La direction de ces conférences doit être assurée par le bâtonnier ou son représentant délégué à cet effet.
- 10) gérer les biens de l'ordre, autoriser la conclusion de contrats de tout genre y compris les transactions mêmes celles comportant une remise de droit.

Les conseils des sections traitent, chacun dans les limites de sa compétence, des questions régionales, et notamment :

- 1) mettre en état de non exercice et autoriser sa reprise.
- 2) gérer, sous la supervision du conseil de l'ordre national des avocats, les propriétés, et les crédits qui leur sont réservés.

Le bâtonnier assure notamment :

- 1) la représentation de l'ordre national des avocats auprès de toutes les autorités centrales.
- 2) la supervision du renouvellement des conseils des sections régionales, et des élections partielles visant à combler les vacances y intervenant.
- 3) la présidence du conseil de l'ordre.
- 4) la présidence de la commission financière.
- 5) la conclusion des contrats autorisés par l'ordre national des avocats.

Quand au président de la section régionale, il est habilité à :

- 1) représenter la section auprès des autorités régionales et locales.
- 2) présider le conseil de la section.
- 3) examiner les plaintes déposées contre les avocats.
- 4) taxer, en cas de litige, les honoraires des avocats.
- 5) veiller au déroulement de l'opération de liquidation des études des avocats.
- 6) réquisitionner les avocats et les désigner.

Ces structures, chacune dans les limites de sa compétence, veillent à la préservation des principes de droiture, de modération et de respect des devoirs de confrérie sur lesquels reposent la profession d'avocat, son honneur et son intérêt.

Section deuxième de la commission financière

Art. 63. — Une commission composée du bâtonnier en tant que président, et des présidents des sections régionales en leur qualité de membres, détermine, au début de l'année financière, telle que définie par la présente loi, les crédits nécessaires pour chaque section.

Elle peut également, sur demande du président de la section intéressée, reviser le montant de ces crédits, au cours de l'année financière.

CHAPITRE SIXIEME

De la discipline des avocats et de la dispense des sanctions

Section première de la discipline

Art. 64. — Est passible d'une sanction disciplinaire, tout avocat ayant manqué à ses devoirs ou commis par son comportement dans la profession ou par sa conduite en dehors d'elle, un acte portant atteinte à l'honneur de celle-ci ou à sa considération.

Le conseil de l'ordre national des avocats, exerce son pouvoir disciplinaire, et ce lors de séances à huis clos et en la présence de la moitié de ses membres au moins. Il prend ses décisions à la majorité des membres présents.

Art. 65. — Les sanctions disciplinaires auxquelles peut être exposé l'avocat sont :

- 1) l'avertissement.
- 2) le blâme.
- 3) la retrogradation de la section des avocats près la cour de cassation à celle des avocats près la cour d'appel.
- 4) la suspension temporaire d'exercice pour une durée maximum de deux années.
- 5) la radiation du tableau pour une durée ne dépassant pas trois années.
- 6) la radiation définitive du tableau.

Le conseil de l'ordre national des avocats siégeant en conseil de discipline peut, dans le cas de suspension, de radiation à temps ou de radiation définitive, ordonner l'exécution immédiate de la sanction.

Art. 66. — Le droit d'engager des poursuites disciplinaires se prescrit par trois années à compter de la date de l'infraction qui ne revêt pas un caractère pénal. Cette période est soumise aux causes d'interruption et de suspension prévues par le code de procédure pénale concernant l'action publique.

Lorsque l'infraction revêt un caractère pénal, la poursuite disciplinaire est soumise aux délais de prescription prévus par le code de procédure pénale.

Art. 67. — Lorsqu'il est imputé à l'avocat des actes le rendant passible d'une sanction disciplinaire, les plaintes, et les rapports y afférents sont déférés au président de la section régionale compétente.

Celui-ci peut, en vertu de ces plaintes ou de sa propre initiative ou à la demande du procureur général, procéder aux enquêtes préliminaires, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de celui qu'il aura désigné à cet effet. Il doit, dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la demande ou de la plainte, décider le classement du dossier ou la traduction de l'avocat devant le conseil de l'ordre national des avocats aux fins de procéder aux poursuites disciplinaires nécessaires. Il en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date de la décision, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège de la section.

Art. 68. — S'il a été décidé de traduire un avocat conformément aux prescriptions de l'article précédent, le bâtonnier, dès réception du dossier disciplinaire doit l'en informer par lettre recommandée avec accusé de réception portant signification pour se présenter personnellement devant le membre rapporteur pour audition.

Au terme de l'enquête, le bâtonnier fixe la date à laquelle doit se réunir le conseil, et y convoque l'avocat par le même procédé cité à l'alinéa précédent, quinze jours au moins à l'avance.

L'avocat traduit devant le conseil de discipline peut obtenir la communication du dossier et des copies des pièces qui y sont jointes et en prendre copie.

Il peut se faire assister par un de ses confrères pour le défendre.

Si l'avocat poursuivi refuse de se présenter devant le conseil ou de répondre, le conseil peut poursuivre l'examen de l'affaire et statuer en la matière sans attendre sa présence. La décision doit intervenir dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de la saisine.

Art. 69. — Le conseil de discipline prend une décision motivée, conformément aux prescriptions de l'article 64 et suivants de cette loi.

Dans un délai ne dépassant pas quinze jours, le bâtonnier doit transmettre une copie de cette décision à l'avocat intéressé ; une autre au procureur général près la cour d'appel de Tunis, et une troisième au président de la section régionale compétente.

Le procureur général précité doit en informer le ministère de la justice. Celui-ci doit en aviser tous les tribunaux.

Section deuxième **de la dispense des sanctions**

Art. 70. — Sur demande de l'avocat frappé d'une mesure disciplinaire, le conseil de l'ordre national des avocats peut le dispenser du reste de la sanction, s'il y trouve des justifications et si l'intéressé a purgé la moitié de la sanction au moins.

Il peut également sur la demande de l'avocat dont il a été décidé de radier le nom du tableau, autoriser sa réinscription après cinq années à compter de la date de ladite sanction.

CHAPITRE SEPTIEME

Des voies de recours

Art. 71. — Les décisions non disciplinaires du conseil de l'ordre national des avocats, des conseils des sections régionales, de leurs présidents et celles des assemblées générales ainsi que les modalités de leur tenue, peuvent faire l'objet de recours en appel devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège de l'ordre ou celui de la section. Le droit de recours appartient à celui qui a le droit de vote, au procureur général compétent, et à toute autre personne ayant intérêt à la faire, et ce conformément aux prescriptions des articles suivants.

Art. 72. — Les décisions de classement, expresses ou tacites, prises par les présidents des sections régionales peuvent faire l'objet de recours en appel de la part du procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la section régionale compétente.

Peuvent encore interjeter appel contre toutes les décisions disciplinaires, émanant du conseil de l'ordre national des avocats ; le procureur général précité, l'intéressé lui-même, l'un de ses ascendants ou descendants ou son conjoint, et ce dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou l'expiration du délai imparti pour la prise de ladite décision. L'appel suspend l'exécution, sauf dans le cas énoncé au dernier paragraphe de l'article 65 de cette loi.

Les personnes précitées ainsi que le bâtonnier, peuvent se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus par les cours d'appel, et ce devant le tribunal administratif dans un délai d'un mois à partir de la date de notification.

Le procureur général compétent doit informer le ministère de la justice des arrêts rendus par les cours d'appel et par le tribunal administratif. Le ministère de la justice doit informer, à son tour, tous les tribunaux des décisions disciplinaires.

Art. 73. — Le greffier de la cour d'appel auprès de laquelle le recours a été formulé conformément aux deux articles précédents, doit adresser dans un délai d'une semaine une demande au bâtonnier ou au président de la section régionale compétente pour

obtenir la communication du dossier concernant la décision objet du recours. Le bâtonnier ou le président de la section précitée doit transmettre le dossier au greffe de cette juridiction dans un délai ne dépassant pas quinze jours. A l'expiration de ce délai, la juridiction peut statuer sur le recours sans attendre l'arrivée du dossier objet de la décision de premier degré.

Art. 74. — Le premier président de la cour d'appel intéressée, peut ordonner le sursis à l'exécution immédiate décidée et ce pour trois mois, à condition de statuer sur l'appel dans ce même délai.

CHAPITRE HUITIEME

Du régime de la retraite

Art. 75. — Il est perçu au profit de la caisse de prévoyance et de retraite des avocats pour chaque affaire civile ou commerciale et pour toute affaire pénale dans laquelle il y a constitution de partie civile, à l'exception des affaires de pension alimentaire, d'accidents du travail, des prud'hommes et des allocations familiales, un droit de plaidoirie dont le montant est fixé par décret et qui est perçu en même temps que le droit d'enrôlement. La perception du droit de plaidoirie est assujettie aux règles relatives au paiement, au remboursement et à la perception des droits d'enregistrement grevant les jugements et auxquels s'ajoute obligatoirement ce droit.

Art. 76. — Le conseil de l'ordre national gère les fonds de la caisse citée dans l'article précédent conformément à ses règles d'organisation et de fonctionnement qui seront fixées par décret.

Art. 77. — Ne peuvent bénéficier de la pension de retraite servie sur les fonds de la caisse, que les avocats inscrits au tableau ayant exercé effectivement leur profession auprès des juridictions tunisiennes durant 30 années.

Les périodes passées dans le service national ou en stage à l'étranger autorisé par le conseil de l'ordre national des avocats, entrent dans le calcul de la période d'exercice effectif.

Art. 78. — La retraite proportionnelle est accordée à l'avocat sur sa demande après vingt années d'exercice effectif. Dans ce cas, la pension de retraite est calculée sur la base d'un trentième pour chaque année de service effectif.

Dans le cas où l'avocat est atteint d'une incapacité corporelle le rendant inapte à l'exercice de la profession, et sous réserve que cette incapacité soit établie, le conseil de l'ordre national peut le mettre à la retraite d'office. Il lui sera alors servie une pension de retraite complète.

L'avocat peut également demander sa mise à la retraite normale.

Art. 79. — En cas de décès d'un avocat en exercice, il est alloué à sa veuve et à ses enfants mineurs, une pension déterminée par le conseil de l'ordre national. Son montant ne peut être inférieur à la moitié du montant de la pension de retraite. Cette pension peut être révisée chaque année.

CHAPITRE NEUVIEME

Dispositions diverses

Art. 80. — Il ne sera tenu compte de l'âge maximum prévu par le paragraphe 3 de l'article 3, pour l'accès à la profession d'avocat qu'après six mois de la date de publication de cette loi au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Art. 81. — Il est permis, à titre exceptionnel, aux enseignants dans les établissements de l'enseignement supérieur qui sont inscrits au tableau des avocats à la date de la publication de la présente loi, de continuer à cumuler les deux professions. Un décret fixera les spécificités du régime de cette catégorie d'enseignants.

Art. 82. — Le bâtonnier, élu ou celui qu'il aura désigné, procède, à titre transitoire, à l'organisation de la réélection des membres de l'ordre national des avocats, et de l'élection des présidents et des membres des sections régionales, et ce dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de publication de cette loi au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Art. 83. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 58-37 du 15 mars 1958 organisant la profession d'avocat, et toutes les lois qui l'ont modifiée ou complétée, sauf les dispositions de l'article 70 de la dite loi.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 septembre 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Rectificatif au JORT n° 54 des 4 et 8 août 1989 : loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique.

1) 5^{ème} alinéa de l'article premier.

Lire :

— Favoriser l'arabisation et la généralisation de l'utilisation de la langue arabe et de sa promotion dans les différentes disciplines, et assurer la maîtrise des langues étrangères.

Au lieu de :

— Favoriser la généralisation de l'utilisation de la langue....

2) 1^{er} alinéa de l'article 6.

Lire :

— Satisfaire les besoins du pays dans les domaines économique, social et culturel en matière de formation et de diffusion du savoir.

Au lieu de :

— Satisfaire les besoins de la vie économique, sociale et culturelle en matière de formation.....

3) Dernier alinéa de l'article 6.

Lire :

— Etablir les liens de coopération avec les organismes maghrébins, arabes et islamiques, ainsi qu'avec les autres organismes similaires dans le monde.

Au lieu de :

— Etablir les liens de coopération avec les organismes maghrébins, arabo-islamiques, ainsi que....

4) Rétablir le 1^{er} alinéa l'article 11 comme suit :

Art. 11. — Le conseil de l'université délibère sur les questions relatives aux programmes de l'université dans les domaines de la formation et de la recherche et dans le domaine de la coopération inter-universitaire ainsi qu'en ce qui concerne les autres secteurs d'activités de l'université dont il assure la coordination.

Alinéa 5 de l'article 22.

Lire :

— Etablir une coordination avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les organismes maghrébins, arabes, islamiques et étrangers similaires dans le domaine de la recherche scientifique.

Au lieu de :

— Etablir une coordination avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les organismes maghrébins, arabo-islamiques....

Rétablir l'article 28 ainsi qu'il suit :

Art. 28. — Les ressources des universités et des établissements qui en relèvent et celles de la fondation nationale de la recherche scientifique et des établissements qui en relèvent sont constituées par les subventions accordées par l'Etat pour l'équipement, le fonctionnement, l'enseignement et la recherche, les subventions versées par les autres personnes publiques ou autres organismes, les dons et legs, les revenus de biens acquis, ainsi que les recettes provenant des contrats de formation, des frais d'inscription qui seraient exigés des étudiants disposant de ressources, d'assurance, de bibliothèque, de laboratoire et d'examen ainsi que de tous autres services rendus.

Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret.

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

SECTEURS TERRITORIAUX

Arrêté du ministre de l'intérieur du 18 août 1989 fixant les secteurs des délégations de Radès et de Mégrine du gouvernorat de Ben Arous.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu le décret du 21 juin 1956 portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983 fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969 portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avis du gouverneur de Ben Arous,

Arrête :

Article premier. — L'arrêté sus-visé du 27 mars 1969 est modifié en ce qui concerne les délégations de Radès et de Mégrine du gouvernorat de Ben Arous comme suit :

Gouvernorat de Ben Arous :

Délégation de Radès 5 secteurs à savoir :

Radès Médina, Radès Mellaha, Radès Remada, Radès Forêt et Radès Meliène.

Délégation de Mégrine 4 secteurs à savoir :

Haute Mégrine, Mégrine Riadh, Mégrine Chaker et Sidi Rézigue.

Art. 2. — Le gouverneur de Ben Arous est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 18 août 1989.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'intérieur du 18 août 1989 fixant les secteurs des délégations de l'Ariana-Médina et de l'Ariana-Nord du gouvernorat de l'Ariana.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu le décret du 21 juin 1956 portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983 fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969 portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avis du gouverneur de l'Ariana.

Arrête :

Article premier. — L'arrêté sus-visé du 27 mars 1969 est modifié en ce qui concerne les délégations de l'Ariana-Médina et de l'Ariana-Nord du gouvernorat de l'Ariana comme suit :

Gouvernorat de l'Ariana :

Délégation de l'Ariana-Médina 6 secteurs à savoir :

L'Ariana-Médina, la Nouvelle Ariana, Ettâamir, El Yasmina, El Manazah et En Nasr.

Délégation de l'Ariana-Nord 5 secteurs à savoir :

La Soukra, Choutrana, Bordj El Ouzir, Jaâfar et Raoued.

Art. 2. — Le gouverneur de l'Ariana est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 18 août 1989.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'intérieur du 18 août 1989 fixant les secteurs des délégations de Gabès Ouest et de Ghannouche du gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu le décret du 21 juin 1956 portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983 fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969 portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avis du gouverneur de Gabès.

Arrête :

Article premier. — L'arrêté sus-visé du 27 mars 1969 est modifié en ce qui concerne les délégations de Gabès Ouest et de Ghannouche du gouvernorat de Gabès comme suit :

Gouvernorat de Gabès :

Délégation de Gabès Ouest 7 secteurs à savoir :

Bouchema, En-Nahal, Chenini Nord, Chénini Sud, Remathi, El Fdou et Limaoua.

Délégation de Ghannouche 4 secteurs à savoir :

Ghannouche Ouest, Ghannouche Est, Ghannouche Nord et Ghannouche Sud.

Art. 2. — Le gouverneur de Gabès est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 18 août 1989.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'intérieur du 18 août 1989 fixant les secteurs des délégations de Bizerte Nord et de Jerzouna du gouvernorat de Bizerte.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu le décret du 21 juin 1956 portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983 fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969 portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avis du gouverneur de Bizerte.

Arrête :

Article premier. — L'arrêté sus-visé du 27 mars 1969 est modifié en ce qui concerne les délégations de Bizerte Nord et de Jarzouna du gouvernorat de Bizerte comme suit :

Gouvernorat de Bizerte :

Délégation de Bizerte Nord 8 secteurs à savoir :

Hassen Nouri, Habib Bougatfa, El Korniche, La Médina, El Ganzel, Ain Mériame, El Motamar et l'Ile de la Galite.

Délégation de Jarzouna 4 secteurs à savoir :

Jarzouna Nord, Jarzouna Est, Jarzouna Ouest et Jarzouna Sud.

Art. 2. — Le gouverneur de Bizerte est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 18 août 1989.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'intérieur du 18 août 1989 fixant les secteurs des délégations d'En-Nadhour et de Saouaf du gouvernorat de Zaghuan.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu le décret du 21 juin 1956 portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983 fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969 portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avis du gouverneur de Bizerte.

Arrête :

Article premier. — L'arrêté sus-visé du 27 mars 1969 est modifié en ce qui concerne les délégations d'En-Nadhour et de Saouaf du gouvernorat de Zaghuan comme suit :

Gouvernorat de Zaghuan :

Délégation d'En-Nadhour 5 secteurs à savoir :

En-Nadhour, Ain Battoum, Saouar, Bir Ech-Chaouch et Seghasse.

Délégation de Saouaf 5 secteurs à savoir :

Saouaf-Est, Saouaf-Ouest, El-Hmira, Déghafla Est et Déghafla-Ouest.

Art. 2. — Le gouverneur de Zaghuan est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 18 août 1989.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'intérieur du 18 août 1989 fixant les secteurs des délégations de Menzel Témime et d'El Mida du gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu le décret du 21 juin 1956 portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983 fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969 portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avis du gouverneur de Nabeul.

Arrête :

Article premier. — L'arrêté sus-visé du 27 mars 1969 est modifié en ce qui concerne les délégations de Menzel Témime et d'El Mida du gouvernorat de Nabeul comme suit :

Gouvernorat de Nabeul :

Délégation de Menzel Témime 8 secteurs à savoir :

El Ouidiane, Araâino, Béni Abdellaziz, Sekalba, Ali Belahouane, Taïeb Méhiri, Menzel Hor et Asfour.

Délégation d'El Mida 3 secteurs à savoir :

Tafloun, El Mida et Fartouna.

Art. 2. — Le gouverneur de Nabeul est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 18 août 1989.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'intérieur du 18 août 1989 fixant les secteurs des délégations de Sfax Médina et de Sfax Ouest du gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu le décret du 21 juin 1956 portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983 fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969 portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'avis du gouverneur de Sfax.

Arrête :

Article premier. — Il est créé dans la délégation de Sfax Médina du gouvernorat de Sfax un nouveau secteur portant le nom de secteur de Cité El Bahri.

Art. 2. — L'arrêté sus-visé du 27 mars 1969 est modifié en ce qui concerne les délégations de Sfax Médina et de Sfax Ouest du gouvernorat de Sfax comme suit :

Gouvernorat de Sfax :

Délégation de Sfax Médina 8 secteurs à savoir :

La Médina, Cité El Khairi, El Bassatine, Er-Rbadh, 15 Novembre, Ain Cheikh Rouhou, Cité Et Taouidhi et Merkez Guaddour.

Délégation de Sfax Ouest 6 secteurs à savoir :

Merkez Chaker, Cité El Habib, Soukra, El Alia, Oued Er-Remel et Cité El Bahri.

Art. 3. — Le gouverneur de Sfax est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 18 août 1989.

Le ministre de l'intérieur
CHEDLY NEFFATI

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES

TRANSFERT DE CREDIT

Décret n° 89-1221 du 25 août 1989 portant transfert de crédits de chapitre à chapitre.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget et notamment son article 36 ;

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 ;

Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 88-60 du 2 juin 1988 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1988 ;

Vu le décret n° 88-1099 du 9 juin 1988 portant rattachement de la direction des grands travaux hydrauliques relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat au ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 88-1101 du 9 juin 1988 rattachant les structures de l'ex-ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire au ministère de l'agriculture ;

Sur proposition du ministre du plan et des finances.

Décète :

Article premier. — Est autorisé le transfert de reliquats de crédits d'engagement de chapitre à chapitre à l'intérieur du budget de capital de l'Etat (titre II)-section I, première partie (investissements directs) conformément au tableau indiqué ci-après.

Art. 2. — Le ministre du plan et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 août 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Tableau des reliquats de crédits ouverts
en engagement et non ordonnancés au 31 décembre 1988

				en dinars			
		Diminution				Augmentation	
Chap.	Art.	Désignation	Montant	Chap.	Art.	Désignation	Montant
XII		Ministère de l'équipement et de l'habitat		XIX		Ministère de l'agriculture	
	7	Hydraulique	35.507.380		16	Hydraulique	35.507.380
Ex XVI		Ex ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire		XIX		Ministère de l'agriculture	
	2	Equipeement de l'administration générale	24.100		2	Equipeement de l'administration générale	24.100
	3	Formation	345.900		3	Formation	345.900
	4	Production végétale	2.966.170		10	Production végétale	2.966.170
	5	Production animale	746.000		11	Production animale	746.000
	6	Assistance aux petites et moyennes exploitations agricoles	812.590		12	Assistance aux petites et moyennes exploitations agricoles	812.590
	7	Pêche	1.898.500		13	Pêche	1.898.500
	8	Bureau de contrôle des unités de production agricole	246.200		14	Bureau de contrôle des unités de production agricole	246.200
	9	Industries agro-alimentaires	13.500		15	Industries agro-alimentaires	13.500
		S/Total.....	7.052.960			S/Total.....	7.052.960
		Total général.....	42.560.340			Total général.....	42.560.340

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Décret n° 89-1222 du 25 août 1989 fixant le calendrier de mise en application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 6 ;

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée annexé à la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 et notamment son article 1^{er} II-3 ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances.

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Les dispositions du code de la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables à compter du 1^{er} octobre 1989, aux opérations prévues à l'article 1^{er} — II — 3 du dit code à l'exception de celles relatives aux commerçants grossistes en alimentation générale.

Art. 2. — Le ministre du plan et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 août 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

ZONE DE PECHE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 23 août 1989 portant division des zones de pêche.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu le décret du 26 juillet 1951 portant refonte de la législation sur la police de la pêche maritime, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment ses articles 5, 6 et 16 ;

Vu la loi n° 63-58 du 31 décembre 1963 portant loi des finances pour la gestion 1964 et notamment son article 12 ;

Vu la loi n° 79-42 du 15 août 1979 instituant le commissariat général à la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 64-253 du 10 août 1964 portant organisation de l'institut national scientifique et technique d'océanographie et de pêche ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1951 relatif à l'exercice et à la police de la pêche maritime, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.

Arrête :

Article premier. — Les espaces maritimes tunisiens sont divisés en zones de pêche délimitées comme suit :

Zone I : Se situant entre le parallèle partant du phare Borj Kelibia et la frontière Tuniso-Algérienne.

Zone II : Se situant entre le parallèle partant de Borj Kelibia et le parallèle partant de Ras Kaboudia.

Zone III : Se situant entre le parallèle partant de Ras Kaboudia et la frontière Tuniso-Libyenne.

Art. 2. — Le nombre des permis de pêche attribués au titre de chacune des zones prévues à l'article premier du présent arrêté est fixé par décision du commissaire général à la pêche après avis de l'institut national scientifique et technique d'océanographie et de pêche.

Art. 3. — La pêche est interdite en dehors de la zone ou des zones indiquées sur les permis de pêche et des zones de protection.

Art. 4. — Les bateaux exerçant la pêche au chalut dans la zone I doivent débarquer les produits de leur pêche dans le ou les ports de servitude de la zone I.

Art. 5. — Les bateaux exerçant la pêche au chalut dans la zone II peuvent débarquer les produits de leur pêche dans les ports de servitude des zones I et II.

Art. 6. — Les bateaux exerçant la pêche au chalut dans la zone III peuvent débarquer les produits de leur pêche dans le ou les ports de servitudes des zones I, II et III.

Art. 7. — On entend par port de servitude le port d'approvisionnement en eau, en glace et en carburant et de débarquement des produits de la pêche.

Art. 8. — Sauf cas de force majeure constatée par les autorités de la pêche, les chalutiers ne peuvent s'approvisionner en eau, en glace et en carburant, ni débarquer les produits de leur pêche ailleurs que dans le port, ou les ports de servitude mentionnés sur leurs permis de pêche.

Art. 9. — Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées poursuivies et reprimées conformément aux dispositions du décret sus-visé du 26 juillet 1951 et notamment ses articles 34, 52, 53 et 59.

Tunis, le 23 août 1989.

Le ministre de l'agriculture

NOURI ZORGATI

VU

Le Premier ministre

HEDI BACCOUCHE

CAMPAGNE DE CUEILLETTE DE L'ALFA

Arrêté du ministre de l'agriculture du 18 août 1989 portant ouverture et fermeture de la campagne de cueillette de l'alfa 1989-1990.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code forestier et notamment ses articles 155 à 164,

Arrête :

Article premier. — La période de cueillette de l'alfa et de toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat de cette plante sera ouverte le 1^{er} septembre 1989 et elle sera fermée le 10 mars 1990.

Art. 2. — Les opérations de manipulation de mise en balles et de transport de l'alfa resteront autorisées pour les quantités récoltées avant le 10 mars 1990.

Art. 3. — La cueillette de l'alfa et toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat de cette plante seront interdites sur toutes les parcelles mises-en-repos et en défens par la direction générale des forêts durant la campagne 1989-1990 et ce dans le but de régénérer et d'améliorer les nappes alfatières. Ces parcelles sont comme suit :

1) Gouvernorat de Kasserine :

Délégation	Série	Secteur	N° parcelle	Superficie (Ha)
Kasserine sud	Belhiket	Belhijet	10	467
	Magdoudéch	Magdoudéch	8	837
Feriana	Garaat Ennaam Bouchebka	Garaat Ennaam Bouchebka	4	433
	Oum Ali	Oum Ali	13	671
	Skhirat	Skhirat	3	596
	Feriana - Telepte	Feriana - Telepte	3	658

Délégation	Série	Secteur	N° parcelle	Superficie (Ha)	
Majel Bel Abbas	Nadhour	Nadhour	7	902	
	Majel Bel Abbas	Majel Bel Abbas	9	3.136	
			8	1.170	
	Oum Lagsab	Oum Lagsab	9	773	
			9	568	
Hassy El Frid	Khanguet Zazia	Khanguet Zazia	2	693	
	El Hchim	El Hchim	11	1.197	
	Hassy El Frid	Hassy El Frid	8	1.304	
	Kamour	Kamour	22	805	
Sbeitla	El Oussaya	El Oussaya	9	553	
	Semmama	Semmama	1	404	
	Chrayaa	Chrayaa	2	1.056	
	Sbeitla	Sbeitla	5	201	
	El Garaa	El Garaa	2	110	
Total.....				16.534	
2) Gouvernorat de Sidi Bouzid :					
Délégation	Série	Secteur	N° parcelle	Superficie (H)	
Sidi Bouzid	Sidi Bouzid	Saddaguia	7	510	
		El Faidh	8	497	
			9	720	
			10	975	
			11	827	
			12	760	
		El Hichria	27	503	
Jelma	Jelma	Esselta	6	1.442	
		Mghilla	7	1.094	
		Essabela	10	125	
		El Hamra	11	1.081	
		Jelma	14	287	
		Beten El Ghazel	17	127	
Ben Aoun	Ben Aoun	Bir El Amama	1	103	
			6	1.998	
		El Mansoura	8	2.633	
			11 - 12	2.356	
			Essahla	14	819
			Ben Aoun	15	2.429
Maknassy	Maknassy	El Krib	1	375	
		Jebbes	10	1.397	
			12	1.337	
			15	340	
		El Gheriss	19	740	
			Henchir Guellal	21	1.075
		El Mech	32	570	
Mazzouna	Mazzouna	Mazzouna	3	717	
		El Founi	4	1.316	
			6	963	
			10	790	
			11	1.185	
			Bou Hedma		
Regueb	Regueb	El Khechem	1	278	
		Essaida	2	1.177	
		Regueb	9	1.670	
Total.....				33.216	

3) Gouvernorat de Gafsa :

Délégation	Série	Secteur	N° parcelle	Superficie (Ha)
Sened	Sened	Abdessadok	16	1.670
Gafsa nord	Gafsa nord	El Fejj	1	881
		El Karia	6	1.283
	Jebel Souinia	Menzel Gamoudi	7	705
			2	521
Gafsa sud	Gafsa sud	Cité Ennour	1	291
			2	298
Oum Laraïes	Zone frontalière	Oum Lagsab Oum Laraïes	1	2.120
			8	913
			10	698
	DJ. Djellabia	Souatir	11	606
			4	1.984
Redeyef	Redeyef	Eddouara	2	450
Metaloui	Metlaoui	Metalaoui Markez	5	1.289
El Guettar	El Guettar	Nchaou	7	1.034
	Jebel Berda	Gtaria (II)	8	727
Bel Khir	Jebel Bel Khir	Ouled Mansour (II)	1	1.176
		Ouled Mansour (I)	3	781
			5	981
Total.....				18.408

4) Gouvernorat de Kairouan :

Délégation	Série	Secteur	N° parcelle	Superficie (Ha)
Haffouz	Jebel Trozza	Jebel Trozza	1	489
			2	378
			3	687
			4	633
			5	476
			6	436
Nasrallah	Jebel Touila	Jebel Touila	1	1.142
			2	811
			3	188
Hajeb El Ayoun	Hajeb El Ayoun	El Kantra	1	727
		El Hdaya	2	185
		El Ghouiba	3	397
		Jebel Essarja	5	1.203
		Chouachi	1	655
			2	578
Total.....				8.985

5) Gouvernorat de Gabès :

Délégation	Série	Secteur	N° parcelle	Superficie (Ha)
Gabès ouest	El Mdou (El Mouazir)	El Mdou (El Mouazir)	—	2.500
Total.....				2.500
Total général.....				79.643

Tunis, le 18 août 1989.

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Le ministre de l'agriculture
NOURI ZORGATI

ASSOCIATIONS

Par arrêtés du ministre de l'agriculture du 10 août 1989 :

Il est créé une association d'intérêt collectif à Hadaoucha de la délégation de Joumine du gouvernorat de Bizerte, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Ouled Said de la délégation de Joumine du gouvernorat de Bizerte, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Tahent de la délégation de Joumine du gouvernorat de Bizerte, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Sidi N'sir de la délégation de Joumine du gouvernorat de Bizerte, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Rouaha de la délégation de Joumine du gouvernorat de Bizerte, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Hamrounia de la délégation de Joumine du gouvernorat de Bizerte, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Le gouverneur de Bizerte, président du groupement d'intérêt hydraulique, est chargé de l'exécution des présents arrêtés.

MINISTERE DU TRANSPORT

TAXIS

Décret n° 89-1223 du 25 août 1989 réglementant les transports publics de personnes par voitures de taxis ou de louages.

Le Président de la République ;

Vu le code de la route approuvé par la loi n° 78-41 du 6 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985 portant organisation des transports terrestres ;

Vu le décret n° 88-1122 du 16 juin 1988 fixant les conditions d'octroi des autorisations du transport public de personnes par voitures de louages ;

Vu le décret n° 89-386 du 23 mars 1989 portant réglementation des transports automobiles routiers ;

Sur proposition du ministre du transport ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE I

Définitions

Article premier. — Les taxis sont des véhicules automobiles mis à la disposition du client sur les voies publiques urbaines. Ils sont classés en deux types :

- Les taxis individuels.
- Les taxis collectifs.

Les taxis individuels sont des taxis équipés de taximètre offrant au maximum cinq places assises, conducteur compris et assurant

des services effectués sans obligation d'itinéraire. Leur tarification se fait à la course selon la pratique de la location indivise.

Les taxis collectifs sont des taxis non équipés de taximètre offrant au maximum neuf (9) places assises, y compris le conducteur, et assurant des services selon des horaires libres sur des itinéraires préalablement établis. Ces services peuvent faire l'objet d'une convention de concession entre l'Etat et le Transporteur. Leur tarification se fait à la place.

Art. 2. — Les voitures de louages sont des véhicules qui effectuent un transport public de personnes tarifié à la place et qui peuvent transporter au maximum soit six (6) soit neuf (9) personnes y compris le conducteur selon leur capacité.

Les transports par voitures de louages sont constitués par des services desservant des itinéraires interurbains selon des horaires libres. Ces services peuvent faire l'objet d'une convention de concession entre l'Etat et le transporteur.

CHAPITRE II

De l'octroi des autorisations

Art. 3. — Toute personne physique ou morale désirant exercer l'activité de transport de personnes par taxi doit se pourvoir au préalable d'une « autorisation d'exercice » délivrée par :

a) Le président de la commune s'il s'agit d'un service à assurer exclusivement à l'intérieur du périmètre communal.

b) Le gouverneur s'il s'agit d'un service à assurer à l'intérieur du gouvernorat lorsque la zone de circulation dépasse les limites de la commune.

c) Le ministre du transport pour tous les autres cas.

Art. 4. — Toute personne physique ou morale désirant exercer l'activité de transport par louage doit se pourvoir au préalable d'une autorisation d'exercice délivrée par :

a) Le gouverneur s'il s'agit d'un service à assurer à l'intérieur du gouvernorat.

b) Le ministre du transport pour les services inter-gouvernorats.

Art. 5. — L'octroi de l'autorisation d'exercice prévue aux articles 3 et 4 précédents est soumis aux conditions suivantes :

1) Le demandeur qu'il soit personne physique ou représentant légal d'une personne morale, ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement supérieure à six mois avec sursis.

2) Le demandeur de l'autorisation ne doit pas avoir été déclaré en faillite et non réhabilité.

3) Le demandeur doit répondre en outre à des critères d'ordre technique et professionnel qui seront fixés par arrêté du ministre du transport.

CHAPITRE III

Des véhicules utilisés

Art. 6. — Les véhicules à usage de taxis ou de louages doivent être conçus par le constructeur pour le transport des personnes. Ils doivent avoir un âge inférieur à deux ans (2) au moment de leur mise en exploitation pour le transport public de personnes et ne peuvent en aucun cas être exploités au-delà de sept ans (7) d'âge.

Art. 7. — Tout véhicule destiné au transport de personnes par taxis ou par louages doit être muni d'une carte d'exploitation. Cette carte, délivrée pour cinq ans, renouvelable sera validée à l'occasion de chaque visite technique.

Art. 8. — Les voitures de taxis et de louages doivent subir périodiquement les visites techniques, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 9. — Tout véhicule affecté au transport public de personnes par taxis ou par louages doit être muni d'une couleur distinctive et doit porter sur les parties extérieures des marques conformément aux indications qui seront fixées par arrêté du ministre du transport.

Art. 10. — Conformément à la réglementation en vigueur les voitures de taxis et de louages doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs. En particulier le nombre de portes doit permettre la montée et la descente des usagers sans gêne. Ces voitures doivent être constamment maintenues en bon état de propreté et d'entretien.

CHAPITRE IV

Des tarifs, du cahier des charges, des sanctions

Art. 11. — Les tarifs de transport par voitures de taxis et de louages sont homologués par le ministère du transport.

Art. 12. — Tout transporteur de personnes par voiture de taxis et voiture de louages doit se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges fixé par arrêté du ministre du transport.

Art. 13. — Sans préjudice des sanctions pénales, fiscales et administratives prévues par la réglementation en vigueur « l'autorisation d'exercice » ou la carte d'exploitation peut être retirée à titre temporaire ou définitif dans les cas suivants :

1) Refus de service à un usager,

2) Non respect des tarifs en vigueur,

3) Non respect des clauses des cahiers des charges,

4) Conduite en état d'ivresse,

5) Pour motif d'ordre public ayant entraîné une condamnation judiciaire à une peine telle que prévue dans l'article 5 du présent décret.

CHAPITRE V

Des zones de circulation des taxis

Art. 14. — La zone de circulation des « taxis individuels » comprend en principe le « périmètre communal ». Elle peut comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ou être étendue à une zone au delà du périmètre communal. Dans ces deux derniers cas, la délimitation de la zone de circulation est fixée par arrêté du ministre du transport.

L'itinéraire d'un véhicule affecté au transport de personne par taxis ou par louages est fixé par l'autorité qui délivre « l'autorisation d'exercice » conformément aux articles 3 et 4 du présent décret.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Art. 15. — Les autorisations de transports de personnes par voitures de taxis ou de louages sont accordées après avis d'une commission régionale des transports dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre du transport.

Art. 16. — Les « autorisations d'exercice » de transports de personnes par voitures de taxis ou de louages sont incessibles et intransmissibles.

Art. 17. — A titre dérogatoire, les exploitants actuels des taxis et des louages ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 5 alinéa 3 ci-dessus conservent le bénéfice des autorisations obtenues par le passé s'ils répondent aux dispositions transitoires qui seront arrêtées par le ministre du transport.

Art. 18. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et en particulier celles prévues par le décret 88-1122 du 16 juin 1988.

Art. 19. — Les ministres de l'intérieur et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 août 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

AUTORISATIONS DE TRANSPORTS PUBLICS

Arrêté du ministre du transport du 25 août 1989 fixant les critères d'ordre technique et professionnel régissant l'octroi des autorisations de transports publics de personnes par voitures de taxis ou de louages.

Le ministre du transport ;

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985 portant organisation des transports terrestres ;

Vu le décret n° 89-386 du 23 mars 1989 portant réglementation des transports automobiles routiers ;

Vu le décret n° 89-1223 du 25 août 1989 portant réglementation des transports publics de personnes par voitures de taxis ou de louages.

Arrête :

Article premier. — Les dispositions prévues par le présent arrêté s'appliquent aux activités suivantes :

— Transports publics de personnes par voitures de « taxis individuels ».

— Transports publics de personnes par voitures de « taxis collectifs » comportant neuf places assises conducteur compris.

— Transports publics de personnes par voitures de « louages » comportant six places assises conducteur compris.

— Transports publics de personnes par voitures de « louages » comportant neuf places assises conducteur compris.

Art. 2. — En plus des conditions prévues à l'article 5 du décret n° 89-1223 du 25 août 1989, l'octroi des autorisations d'exercice de transports publics de personnes par voitures de « taxis » ou de « louages » doit répondre aux critères suivants :

I. — Si l'exploitant est une personne physique :

a) Justification de la qualité de professionnel dans le secteur :

— Pour les louages la qualité de professionnel est justifiée par :

1) La détention d'un permis de conduire de la catégorie « G » ou « D » depuis au moins une année.

2) La qualité de conducteur employé chez un transporteur public de personnes pendant une année au moins.

— Pour les taxis la qualité de professionnel est justifiée par :

1) La détention d'un permis de conduire de la catégorie « G » ou « D » depuis au moins une année.

2) La détention d'un « permis de place ».

3) La qualité de conducteur employé chez un transporteur public de personnes pendant une année au moins.

b) Justification des connaissances suffisantes en matière de secourisme routier (présentation d'un brevet de secouriste, etc...).

c) Possession d'une voiture répondant aux conditions techniques exigées.

d) Signature d'un engagement sur l'honneur pour le paiement de la redevance requise au titre de la convention de concession conclue ou à défaut fourniture d'une attestation d'exonération délivrée par le ministère du transport.

e) Présentation d'un bulletin n° 3.

f) Présentation d'une attestation de non faillite.

II. — Si l'exploitant est une personne morale :

a) Justification d'un investissement minimum de 10 véhicules.

b) Justification d'une unité d'entretien et de remisage.

c) Justification de l'emploi de chauffeurs possédant les connaissances suffisantes en matière de secourisme et titulaires d'un permis de conduire de la catégorie « G » ou « D ». Pour les taxis, les chauffeurs employés doivent être en outre titulaire d'un permis de place.

d) Signature d'un engagement sur l'honneur pour le paiement de la redevance requise au titre de la convention de concession conclue ou à défaut fourniture d'une attestation d'exonération délivrée par le ministère du transport.

e) Présentation du statut de l'entreprise dûment enregistré.

f) Présentation d'un bulletin n° 3 du représentant légal.

Art. 3. — A titre transitoire, les bénéficiaires d'autorisations de transports publics de personnes par voitures de taxis ou de louages obtenues avant la date de publication du présent arrêté qui ne répondent pas aux critères fixés à l'article 2 conservent leurs autorisations :

— S'ils n'ont pas d'autres ressources jugées suffisantes.

— S'ils n'exploitent qu'une seule autorisation.

Art. 4. — A titre dérogatoire, les bénéficiaires d'autorisations de taxis ou de louages, délivrées avant la publication du présent arrêté peuvent jouir :

1) De l'exonération de la redevance due au titre de la convention de concession conclue s'ils n'ont pas d'autres sources de revenus.

2) En cas de décès, du maintien de l'autorisation au profit de leur conjoint non remarié et de leurs enfants jusqu'à l'âge de leur majorité.

Art. 5. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Tunis, le 25 août 1989.

Le ministre du transport

AHMED SMAOUI

VU

Le Premier ministre

HEDI BACCOUCHE

MARQUES DISTINCTIVES

Arrêté du ministre du transport du 25 août 1989 relatif aux marques distinctives que doivent porter les véhicules automobiles routiers de personnes et de marchandises.

Le ministre du transport ;

Vu la loi n° 78-41 du 6 juillet 1978 portant code de la route ;

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985 portant organisation des transports terrestres ;

Vu le décret n° 78-1122 du 28 décembre 1978 fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules ;

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du ministre du transport ;

Vu le décret n° 89-386 du 23 mars 1989 portant réglementation des transports automobiles routiers de personnes et de marchandises ;

Vu le décret n° 89-1223 du 25 août 1989 réglementant les transports publics de personnes par voitures de taxis ou de louages ;

Vu l'arrêté du 26 mai 1950 relatif aux marques distinctives que doivent porter les véhicules des transports routiers.

Arrête :

Article premier. — Les véhicules routiers suivants affectés aux transports de personnes ou de marchandises doivent porter des marques distinctives :

1) Véhicules affectés aux transports publics réguliers urbains, interurbains et ruraux de personnes.

2) Véhicules affectés aux transports publics occasionnels urbains, interurbains et ruraux de personnes.

3) Véhicules affectés aux transports publics ruraux de personnes.

4) Véhicules affectés aux transports de personnes par voitures de louages.

5) Véhicules affectés aux transports de personnes par voitures de taxis.

6) Véhicules affectés aux transports touristiques.

7) Véhicules affectés aux transports privés de personnes.

8) Véhicules affectés aux transports de marchandises pour le compte d'autrui.

9) Véhicules affectés au transport de marchandises pour propre compte.

Art. 2. — Les lettres majuscules et les chiffres composant les inscriptions sont classés en trois catégories.

Grandes capitales : Hauteur 160 millimètres. Largeur du trait : 29 millimètres.

Moyennes capitales : Hauteur : 80 millimètres. Largeur du trait : 10 millimètres.

Petites capitales : Hauteur : 50 millimètres. Largeur du trait : 7 millimètres.

Art. 3. — Transports réguliers, urbains, interurbains et ruraux de personnes.

Pendant l'exécution d'un transport, tout véhicule affecté à l'un des services précités doit être muni :

1) A l'avant, d'un panneau de forme rectangulaire, peint en blanc, sur lequel est inscrit en lettres « moyennes capitales » à la peinture de couleur rouge la localité terminus de la ligne qu'il dessert.

2) Sur chacune des parois latérales, d'un panneau de forme rectangulaire, peint en blanc sur lequel est inscrit à la peinture couleur rouge, en lettres « moyennes capitales » les localités extrêmes de la ligne desservie.

3) A l'arrière, d'un disque rouge de 10 cm, de rayon au moins entouré d'un liséré blanc de 1 cm, au moins de largeur, son bord inférieur sera au moins à 30 cm du sol.

Art. 4. — Transports occasionnels urbains, interurbains et ruraux de personnes.

Pendant l'exécution d'un transport, tout véhicule affecté à un service public occasionnel de transport urbain, interurbain ou rural doit être muni :

1) A l'avant d'un panneau de forme rectangulaire, peint en blanc sur lequel est inscrit en lettres « moyennes capitales » à la peinture de couleur rouge, la mention « transport occasionnel ».

2) A l'arrière d'un disque de couleur rouge de 10 cm de rayon au moins entouré d'un liséré blanc de 1 cm au moins de largeur, son bord inférieur sera au moins à 30 cm du sol.

Art. 5. — Transports ruraux mixtes.

Chaque véhicule affecté au service rural mixte doit comporter :

1) A l'avant, dans la partie supérieure de la carrosserie, un panneau de forme rectangulaire, « panneau avant », peint en blanc, sur lequel est inscrit en lettres « moyennes capitales » à la peinture de couleur rouge la mention « transport rural mixte ».

2) A l'arrière, un panneau identique au panneau avant, son bord inférieur sera au moins à 30 cm du sol.

Ces panneaux seront inamovibles. Ils doivent être bien dégagés et parfaitement lisibles à une distance de trente mètres.

Art. 6. — Transports de personnes par voitures de louages.

Chaque voiture de louage doit comporter :

1) A l'avant, dans la partie supérieure de la carrosserie un panneau de forme rectangulaire « panneau avant » peint en blanc sur lequel est inscrit en lettres « moyennes capitales » à la peinture de couleur rouge le centre où se trouve basé le véhicule.

2) A l'arrière, un panneau identique au panneau avant, son bord inférieur sera au moins à 30 cm du sol.

Ces panneaux seront inamovibles. Ils doivent être bien dégagés et parfaitement lisibles à une distance de trente mètres.

En outre, les voitures de louages doivent avoir des couleurs distinctives en fonction des lignes ou des zones desservies. Ces couleurs sont fixées par le ministre du transport sur avis du gouverneur concerné pour les services intra-gouvernorat et des professionnels pour les services inter-gouvernorats.

Art. 7. — Transports des personnes par voitures de taxis.

Les voitures de taxis doivent avoir une couleur distinctive unique à l'intérieur d'une même zone de circulation. Ces couleurs sont fixées par le ministre du transport sur proposition du gouverneur concerné.

En outre, chaque voiture de taxi doit comporter :

a) En haut et à droite sur le pare-brise, l'inscription en « lettres petites capitales » rouges de la mention « taxi ».

b) A l'avant, sur la partie supérieure de la carrosserie un panneau blanc, de forme rectangulaire, sur lequel est inscrit en chiffres dimension « moyennes capitales » rouges le numéro du taxi. Ce numéro doit être éclairé la nuit.

c) Sur les deux portières avant, le nom et le cas échéant, l'emblème de la municipalité, ayant délivré l'autorisation d'exercice.

Art. 8. — Transports touristiques.

Pendant l'exécution d'un transport touristique tout véhicule affecté à un transport touristique, doit être muni :

1) A l'avant d'un panneau de forme rectangulaire, peint en blanc sur lequel est inscrit en lettres « moyennes capitales » à la peinture couleur bleue la mention « transport touristique ».

2) A l'arrière d'un disque bleu de 10 cm de rayon entouré d'un liséré blanc de 1 cm au moins de largeur, son bord inférieur sera au moins à 30 cm du sol.

Art. 9. — Transports privés de personnes.

Pendant l'exécution d'un transport, tout véhicule affecté à un transport privé de personnes doit être muni :

1) A l'avant, dans la partie supérieure de la carrosserie d'un panneau de forme rectangulaire « panneau avant » peint en blanc sur lequel est inscrit en lettres « moyennes capitales » à la peinture verte la mention « transport privé de personnes ».

2) A l'arrière, d'un disque vert de 10 cm de rayon entouré d'un liséré blanc de 1 cm au moins de largeur, son bord inférieur sera au moins à 30 cm du sol.

Art. 10. — Transports de marchandises pour le compte d'autrui.

Tout véhicule automobile autorisé à effectuer le transport de marchandises pour le compte d'autrui doit être muni :

1) A l'avant, d'un panneau blanc de forme carrée placé sur la partie supérieure de la cabine du véhicule. Ce panneau doit comporter en lettres « grandes capitales » rouges, la mention « transport pour le compte d'autrui ».

2) A l'arrière, d'un panneau de forme rectangulaire dont le bord inférieur ne doit pas être à moins de 30 cm du sol. Ce panneau doit comporter :

a) Sur une première ligne horizontale et en « lettres petites capitales » la mention « transport pour le compte d'autrui ».

b) Sur une seconde ligne horizontale et en « lettres petites capitales » le nom du propriétaire du véhicule.

c) Sur une troisième ligne horizontale et en « lettres petites capitales » la localité où se trouve basé le propriétaire du véhicule.

Art. 11. — Transports de marchandises pour propre compte.

Tout véhicule affecté au transport de marchandises pour le propre compte doit être muni :

1) A l'avant d'un panneau blanc de forme carrée, placé sur la partie supérieure de la cabine du véhicule. Ce panneau doit comporter en lettres « grandes capitales » vertes la mention « transport pour propre compte ».

2) A l'arrière d'un panneau de forme rectangulaire dont le bord inférieur ne doit pas être à moins de 30 cm du sol. Ce panneau doit comporter :

a) Sur une première ligne horizontale et en « lettres petites capitales » l'activité telle qu'elle est mentionnée sur le certificat d'identification.

b) Sur une seconde ligne horizontale et en « lettres petites capitales » le nom du propriétaire du véhicule.

c) Sur une troisième ligne horizontale et en « lettres petites capitales ». La localité où se trouve basé le centre de production ou de commercialisation du propriétaire du véhicule.

Art. 12. — Dispositions communes.

Les panneaux avant et arrière doivent être bien dégagés parfaitement lisibles de jour et de nuit à une distance de trente mètres.

Chaque panneau doit être peint sur une superficie verticale du véhicule, ou sur une plaque qui sera fixé sur cette superficie.

La largeur du liséré est uniformément fixée à 1 cm au moins.

Tout véhicule remorqué ne doit comporter que le panneau arrière, correspondant à la catégorie de transport qu'il effectue. Le tracteur routier qui ne peut assurer par lui-même un transport

de marchandises, est astreint aux mêmes marques distinctives que le véhicule qu'il tracte.

Les tracteurs agricoles circulant sur les routes ont les mêmes marques distinctives que les véhicules automobiles affectés aux transports de marchandises pour propre compte.

Art. 13. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} janvier 1990. Toutes dispositions contraires sont abrogées.

Tunis, le 25 août 1989.

Le ministre du transport
AHMED SMAOUI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

COMMISSION REGIONALE DES TRANSPORTS

Arrêté du ministre du transport du 25 août 1989 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission régionale des transports.

Le ministre du transport :

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985 portant organisation des transports terrestres ;

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du ministre du transport ;

Vu le décret n° 89-386 du 23 mars 1989 portant réglementation des transports automobiles routiers ;

Vu le décret n° 89-1223 du 25 août 1989 réglementant les transports publics de personnes par voitures de taxis et de louages.

Arrête :

Article premier. — Attributions.

La commission régionale du transport donne un avis sur.

— L'élaboration et la mise en œuvre de la politique des transports dans le gouvernorat notamment le plan d'exploitation des services et le schéma des transports à moyen terme.

— Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des systèmes de transports dans le gouvernorat.

— Les demandes de création de lignes ou d'organisation de services de transports publics de personnes à assurer à l'intérieur du gouvernorat (taxis, louages, lignes rurales, lignes urbaines...).

— La délimitation des périmètres des transports urbains et sururbains.

— L'octroi des autorisations préalables d'exploitation de transport de marchandises pour le propre compte au moyen des véhicules dont la charge utile dépasse dix tonnes.

Art. 2. — Composition.

La commission régionale des transports se compose comme suit :

Président : le gouverneur ou son représentant.

Membres :

— Le représentant régional du ministère du transport ;

— Le représentant régional du ministère de l'équipement et de l'habitat ;

— Le représentant régional du ministère de l'agriculture ;

— Le représentant régional du ministère du plan et des finances ;

— Le représentant régional du ministère de l'économie nationale ;

— Le représentant régional de la société nationale des chemins de fer tunisiens ;

— un représentant de chacune des sociétés publiques de transport routier opérant dans le gouvernorat ;

— un représentant des entrepreneurs privés de transport de personnes opérant dans le gouvernorat ;

— un représentant de chacune des communes concernées ;

— un représentant des industriels et des commerçants concernés ;

— un représentant des agriculteurs.

Art. 3. — Fonctionnement.

Un secrétariat permanent est créé au sein de cette commission. Il est assuré par le représentant régional du ministère du transport.

La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et autant de fois que ce dernier le jugera utile.

La commission peut faire appel à toute personne dont la compétence serait utile à ses travaux.

Tunis, le 25 août 1989.

Le ministre du transport
AHMED SMAOUI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT

ELECTION

Décret n° 89-1224 du 25 août 1989 portant modalités d'élection, organisation et fonctionnement du conseil de la profession.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 86-62 du 12 juillet 1986 instituant les conseils de la profession dans le secteur des activités artisanales et des petits métiers et réglementant la fonction d'amine et notamment ses articles 3 et 7 ;

Vu la loi n° 83-106 du 3 décembre 1983 portant statut de l'artisan ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur ;

Vu l'avis du ministre de l'économie nationale ;

Sur la proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Il est institué dans chaque gouvernorat un conseil de la profession qui veille à la promotion de l'activité artisanale et des petits métiers, et dont les modalités d'élection, d'organisation et de fonctionnement sont régies par les dispositions du présent décret.

Art. 2. — Sont électeurs les membres du conseil de la profession, les artisans tels que définis par la loi n° 83-106 du 3 décembre 1983 portant statut de l'artisan et détenant la carte professionnelle d'artisan.

Sont éligibles au conseil de la profession les candidats artisans répondant aux conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 86-62 du 12 juillet 1986.

Art. 3. — Le scrutin est secret et majoritaire. En cas d'égalité de voix, le plus ancien dans la profession est déclaré élu.

Art. 4. — Le lieu et la date du scrutin sont fixés par décision du gouverneur territorialement compétent.

Art. 5. — Les élections doivent avoir lieu dans le mois qui précède la date d'expiration du mandat du conseil de la profession sortant.

Art. 6. — Les candidats sont invités à déposer leur candidature auprès du gouverneur ou son représentant, 15 jours avant la date fixée pour les élections.

La date et l'horaire du déroulement du scrutin doivent être affichés 16 jours au moins avant le déroulement du vote.

Les noms des candidats sont affichés au siège du gouvernorat territorialement compétent 8 jours au moins avant le jour du scrutin.

Art. 7. — Les bureaux de vote sont chargés de veiller au bon déroulement des élections.

Les candidats aux élections ne peuvent être membres des bureaux de vote.

Art. 8. — Les bureaux de vote sont composés d'un président et de deux assesseurs désignés par le gouverneur sur proposition du conseil de la profession.

Les assesseurs tiennent la liste des électeurs et procèdent au pointage au fur et à mesure des votes.

Les présidents des bureaux de vote dressent un procès-verbal des élections contresigné par les assesseurs et le font parvenir sans délai au gouverneur.

Art. 9. — Une commission désignée par le gouverneur comprenant un magistrat et deux représentants de la profession connaît des contestations et de la régularité des opérations de vote.

Les deux représentants de la profession ne doivent pas être candidats pour un mandat au conseil de la profession.

Les décisions de la commission sont rendues en premier et dernier ressort.

Art. 10. — En cas d'annulation totale des élections et jusqu'au déroulement de nouvelles élections, le ministre dont relève le secteur d'activité pourrait instituer un conseil de profession provisoire en attendant l'élection du nouveau conseil. Pour ce qui est de la désignation de l'amine il sera fait application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-62 du 12 juillet 1986 instituant les conseils de professions dans le secteur des activités artisanales et des petits métiers et réglementant la fonction d'amine.

En cas d'annulation partielle des élections, le conseil élu rentre en fonction même s'il est amputé d'un tiers de ses membres et de nouvelles élections seront organisées pour le compléter. Si l'annulation partielle concerne plus du tiers, il sera procédé par le ministre dont relève le secteur d'activité à la mise en place d'un conseil de la profession provisoire en attendant le déroulement de nouvelles élections qui doivent compléter le nombre des membres du conseil.

Lorsqu'en cours de mandat un conseil de la profession se trouve amputé de plus du tiers de ses membres, il sera procédé à des élections partielles pour compléter le conseil, et ce dans un délai ne dépassant pas le mois.

Si pour toute autre raison, un conseil de la profession est amputé de deux tiers ou plus de ses membres, il devra être renouvelé en totalité dans un délai d'un mois au maximum.

Art. 11. — Le conseil de profession se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par trimestre sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses

membres ou à la demande soit du gouverneur territorialement compétent, soit du ministre dont relève l'activité concernée.

Art. 12. — Les délibérations du conseil de la profession ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue, en cas de partage de voix celle du président est prépondérante.

Les délibérations ne peuvent porter que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Il est tenu procès-verbal signé par le président.

Art. 13. — Le conseil de la profession choisit parmi ses membres son secrétaire. Le secrétaire du conseil établit l'ordre du jour, envoie les convocations, prépare les réunions, en adresse les procès-verbaux et d'une façon générale, s'occupe de l'organisation matérielle des réunions.

Art. 14. — Les ministres de l'intérieur, de l'économie nationale et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 août 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

ACTIVITES DES AMINES

Décret n° 89-1225 du 25 août 1989 portant liste des activités à doter d'un amine et d'un conseil de la profession et fixant leur compétence territoriale.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 86-62 du 12 juillet 1986 instituant les conseils de la profession dans les secteurs des activités artisanales et des petits métiers et réglementant la fonction d'amine et notamment ses articles 1 et 2 ;

Vu la loi n° 83-106 du 3 décembre 1983 portant statut des artisans ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur ;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances ;

Vu l'avis du ministre de l'économie nationale ;

Sur proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — En application de la loi n° 86-62 sus-visée il est créé un conseil de la profession et la fonction d'amine dans les activités au groupement d'activités d'artisanat traditionnel et artistique suivantes :

— Tisserands (tisserand sur métier à bras, tisserands sur métier mécanique, tisserand de tapis à points noués, tisserand de tapis à point ras) ;

— Peinturier traditionnel en fil et à la pièce ;

— Fabricant de chechias ;

— Bransias, jebaibia et tailleur de vêtements traditionnels (houki) ;

— Dentelières, brodeuse à la main, brodeur passementier ;

— Sellier, maroquinier traditionnel et brodeur de cuir ;

— Tanneur traditionnel ;

— Fabricant de balghas et des chaussures traditionnelles ;

— Travail du bois, abeniste, tourneur traditionnel sur bois, sculpteur sur bois, fabricant traditionnel d'objet d'ornement en bois ;

- Scourtinier, nattier, spartier ;
- Fabricant traditionnel d'objet en cuivre ciselé, repousse, gravé, ajouré ou emaille, fabricant traditionnel d'objets en cuivre martelé ;
- Fabricant traditionnel d'objets en argent, ciselé, repoussé, gravé, ajouré ou filigrané bijoutier joallier ;
- Travail du fer : damasquiner et ferronnier d'art ;
- Peintre sur bois, sur verre ou sur tissus ;
- Tailleur et sculpteur de pierre et de marbre et plâtrier ;
- Potier traditionnel d'articles utilitaires ou décorés, céramistes d'art ;
- Calligraphe.

Art. 2. — Dans la mesure où il est procédé au regroupement de deux ou plusieurs professions, conformément à l'article premier du présent décret la représentation au sein du groupe est fixée au prorata du nombre d'artisans relevant de chaque profession dans les limites des dispositions de l'article 4 de la loi n° 86-62 sus-visée.

Art. 3. — L'amine doit autant que possible, être désigné parmi les professionnels exerçant à l'intérieur du souk ou à défaut y élire domicile lui permettant d'y être constamment présent.

L'amine exerce ses fonctions dans les limites fixées par la loi et veille au respect de l'aspect architectural du souk.

Art. 4. — Le conseil de la profession et la fonction d'amine sont créés à partir d'un nombre égal ou supérieur à dix artisans.

Leur compétence peut alors s'étendre à un souk à une commune, à un groupe de commune, à une délégation ou à un gouvernorat selon la densité de l'activité artisanale considérée et ce, conformément à l'article 2 de la loi n° 86-62 sus-visée.

La spécialisation et les limites des souks sont définies par arrêté pris par le président de la collectivité locale concernée, conformément à la législation en vigueur.

Art. 5. — Les ministres de l'intérieur, du plan et des finances, de l'économie nationale et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 août 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

EXPROPRIATION

Décret n° 89-1226 du 25 août 1989 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière touristique de parcelles de terrains sises à Sousse nécessaires à la réalisation d'une déviation dans la route touristique reliant la plage de Hammam-Sousse au port El Kantaoui.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973 relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation ;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 73-162 du 5 avril 1973 délimitant les zones touristiques sur le territoire de la République ;

Vu le décret n° 73-216 du 15 mai 1973 portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière touristique ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur ;

Sur proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat.

Décète :

Article premier. — Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière touristique, les parcelles de terrains sises à Sousse nécessaires à la réalisation d'une déviation dans la route touristique reliant la plage de Hammam-Sousse au port El Kantaoui, teintées en rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après.

Numéros		Superficie		Noms de propriétaires ou présumés tels	Proportion	Superficie	Nature et constitance du terrain
Ordre	Req. ou T.F.	Parcelle	Expropriée				
1	23 480 Sousse S2	B 173 partie	160 m2	1) Halima Bent Younnes Ben Ahmed Ayed 2) Béchira Bent Mohamed Ben Khelifa Boujaafar	1/8 7/8	20 m2 140 m2	Terrain nu
						160 m2	
2	23 490 Sousse S2	B 166 partie	676 m2	1) Sadok Ben Fredj Ben M'hamed Jaballah 2) Leur frère Youssef 3) Leur frère Abdejelil 4) Leur frère Tahar 5) Leur sœur Aïcha 6) Leur sœur B'chira 7) Fatma Bent Ahmed Ben Kacem Dahman	14/80 14/80 14/80 14/80 7/80 7/80 10/80	118,30 m2 118,30 m2 118,30 m2 59,50 m2 59,50 m2 84,50 m2	Terrain nu
						676,00 m2	
3	38 768 Sousse S2	B 125 partie	168 m2	Sadok Ben Ammar El Mellouli	Totalité	168 m2	Terrain nu
4	23 528 Sousse S2	B 169 partie B 174 partie	880 m2 375 m2 1255 m2	1) Jazia Bent Ali Ben Ahmed Ben Ali Ayed 2) Son frère Salah 3) Leur frère Mabrouk 4) Leur frère Youssef 5) Leur sœur Aïcha 6) Leur sœur Emna 7) Leur sœur Latifa	8/88 16/88 16/88 16/88 8/88 8/88 8/88	114,09 m2 228,18 m2 228,18 m2 228,18 m2 114,09 m2 114,09 m2 114,09 m2	Terrain nu

Numéros		Superficie		Noms de propriétaires ou présumés tels	Proportion	Superficie	Nature et constitance du terrain
Ordre Req. ou T.F.	Parcelle	Expropriée					
				8) Najoua Bent Amor Ben Salah Jegham 9) Sa sœur Neziha 10) Leur frère Nabil 11) Leur frère Najib 12) Leur frère Najah	1/88 1/88 2/88 2/88 2/88	14,2 m2 14,2 m2 28,52 m2 28,52 m2 28,52 m2	
						1255 m2	
5	23 610 Sousse S2	B 180 partie	120 m2	1) Feyda Bent Abdelkader Ben Hassouna Tritar 2) Son frère Ezzeddine	7/56 49/56	15 m2 105 m2	Terrain complante d'oliviers
						120 m2	
6	24 269 Sousse S2	24/96 indivis de la parcelle B 112 d'une superficie totale de 380 m2	95 m2	1) Mahmoud Ben Ahmed Ben El Haj Ali Kanoun 2) Sa sœur Zeineb ou Zinouba 3) Leur sœur Rafika	12/96 6/96 6/96 le solde appartient à la commune de Sousse	47,50 m2 23,75 m2 23,75 m2 95 m2	Terrain complante d'oliviers
7	24 502 Sousse S2	B 1276 partie	697 m2	Miled Ben Fredj Ben Ali Gaaloul	Totalité	697 m2	Terrain nu
8	25 384 Sousse S2	B 1266 partie	132 m2	1) Hlima Ben Hassen Ben Romdhane Jaballah 2) Warda Bent Othman Ben M'hamed Brahim 3) Leur sœur Zeineb 4) Leur sœur Mahbouba	3/6 1/6 1/6 1/6	36	Terrain complante d'oliviers
9	25 822 Sousse S2	B 151 partie	160 m2	1) Hallouma dite Daaba Bent Mohamed Ben El Haj Mohamed Ben Cherifa 2) Zakia Bent Hamed Ben El Haj Mohamed Cherif 3) Sa sœur Mongia 4) Ahmed dit El Hédi Ben Hamed Ben El Haj Mohamed Chérif 5) Zmorda Bent Ahmed Ben Rayama 6) Fayçal Ben Nouri Ben El Haj Mohamed Ben Amor Cherif 7) Sa sœur Nadra 8) Leur sœur Faouzia	4032/27648 6857/27648 1421/27648 2842/27648 12496/27648	23,33 m2 39,68 m2 8,22 m2 16,45 m2 72,31 m2 160 m2	Terrain complante d'oliviers
10	23 600 Sousse S2	B 116 partie	240 m2	1) Mohamed Ben Mohamed Ben Salem El Ham- rouni 2) Son frère Ameer 3) Leur frère Salem 4) Leur frère Ahmed 5) Leur frère Abdelkader dit Gaddour	1/5 1/5 1/5 1/5 1/5	48 m2 48 m2 48 m2 48 m2 48 m2	Terrain complante d'oliviers
						240 m2	
11	23 247 Sousse S2	B 175 partie	80 m2	Nedra Bent Abdelmajid Ben El Mahjoub Gahbich	Totalité	80 m2	Terrain nu
12	23 466 Sousse S2	B 176 partie	225 m2	Houda Bent El Haj Mohamed Ben Amara El Handous	Totalité	225 m2	Terrain complante d'oliviers

Ordre	Req. ou T.F.	Parcelle	Superficie Expropriée	Noms de propriétaires ou présumés tels	Proportion	Superficie	Nature et constance du terrain
13	35 799	77/88 indivis de la parcelle B 1275 d'une superficie totale de 1388 m2	1214,50 m2	1) Ali Ben Ahmed Ben Khelifa Halloul 2) Son frère Ammar dit Fredj 3) Leur frère Salem 4) Leur frère Nouri 5) Leur frère Khelifa dit Khemaies 6) Leur sœur Fatma 7) Jannet Bent Hassine Ben Ahmed Daghrir	12/88 12/88 12/88 12/88 14/88 5/88 10/88 le solde appartient à l'A.F.T.	189,27 m2 189,27 m2 189,27 m2 220,82 m2 78,87 m2 157,73 m2 1214,50 m2	Terrain nu
14	40 868 Sousse S2	B 1280 partie	1404 m2	Mohamed Ben Ali Ben Hadj Kacem El Handous	Totalité	1404 m2	Terrain nu
15	42 065 Sousse S2 24 250 Sousse S2 42 352 Sousse S2	B 170 partie B 159 partie B 54 partie	81 m2 230 m2 70 m2 381 m2	Ahmed Ben Salah Mani	Totalité	81 m2 230 m2 70 m2 381 m2	Terrain nu
16	23 494 Sousse S2	B 168 partie	1565	1) Hédi Ben Ahmed Bouslama 2) Habib Ben El Hédi Ben Ahmed Bouslama 3) Son frère Hédi 4) Leur sœur Henda 5) Hechmi Ben Naceur Bou Ouita	16/72 36/72 5/72 3/72 12/72	347,78 m2 782,50 m2 108,68 m2 65,21 m2 260,83 m2	Terrain nu
17	28 004 Sousse S2	B 108 partie	116 m2	Kamel Ben Mehamed Ben Mohamed Ferjallah	Totalité	116 m2	Terrain nu

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les parcelles de terrains ci-dessus indiquées.

Art. 3. — Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Les ministres de l'intérieur et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 août 1989.

p. le Président de la République
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTRE DES COMMUNICATIONS

RECETTE

Par arrêté du ministre des communications du 23 août 1989 :

Sont créées à compter du 1^{er} août 1989 les distributions des postes dans les localités désignées ci-après :

Dénomination de la DP	Bureau d'attache	Direction Régionale
Béni M'hamed	Kébili	Gabès
Sidi Abdenmour	Bou Arada	Le Kef
Adalia	Zahret Médien	Le Kef
Oued Gherib	Fernana	Le Kef
Fidh Arous	Siliana	Le Kef
Eszaouia	Kesra	Le Kef
Béni Abdallah	Kesra	Le Kef
Ouled Helel	Ain Draham	Le Kef

Dénomination de la DP	Bureau d'attache	Direction Régionale
Rouaï	Ain Draham	Le Kef
Charket Essaboune	Dahmani	Le Kef
Chaalil du nord	Ennadhour	Tunis II
Sebaa Aouinet	Mateur	Tunis II
Dar Joundi	Menzel Bouzelfa	Tunis II
Dokhane	El Ghraba	Sfax
El Garaa	Menzel Bouzaïene	Gafsa
Ouled Ben Jeddou	Menzel Bouzaïene	Gafsa
Essaâdlia	Sidi Bouzid	Gafsa

Le service de ces distributions des postes est limité du dépôt et à la remise des objets de correspondances ordinaires.

RECETTE

Par arrêtés du ministre des communications du 23 août 1989 :

Est créée à compter du 1^{er} août 1989, une recette supplémentaire à El Alem rattachée au bureau de poste de Sbikha.

Est créée à compter du 1^{er} août 1989, une recette supplémentaire à Kirchaou rattachée au bureau de poste de Smar (gouvernorat de Tataouine).

MINISTRE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

REGIMES D'ETUDES

Décret n° 89-1227 du 25 août 1989 fixant le régime des études et des examens en vue de la maîtrise en droit à la faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 76-65 du 12 juillet 1976 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée par la loi n° 83-65 du 9 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 85-102 du 2 décembre 1985 ratifiant le décret-loi n° 85-6 du 10 septembre 1985 portant création d'une faculté de droit à Sousse ;

Vu la loi n° 86-80 du 9 août 1986 relative aux universités ;

Vu le décret n° 87-230 du 19 février 1987 portant organisation des départements et des conseils des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ;

Vu le décret n° 89-321 du 23 février 1989 portant changement d'appellation d'un établissement public ;

Sur proposition du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. — Il est institué à la faculté de droit et des sciences politiques et économiques de Sousse le diplôme de la maîtrise en droit.

Les études en vue de l'obtention de la maîtrise en droit comprennent des enseignements théoriques, des travaux dirigés et, le cas échéant, des travaux pratiques. Elles ont une durée de quatre années successives se répartissant en deux cycles de deux ans chacun.

Art. 2. — L'inscription est annuelle. Elle est régie par la réglementation en vigueur.

Sont admis à s'inscrire à chaque année de la maîtrise en droit, les candidats ayant subi avec succès les examens de l'année d'études précédente, ou ayant un titre admis en équivalence.

Art. 3. — Les enseignements sont semestriels ou annuels. Un enseignement semestriel est de 40 heures environ. Un enseignement annuel est de 80 heures environ.

Chaque séance de travaux dirigés ou de travaux pratiques dure une heure trente minutes par semaine sauf décision contraire prise par le conseil de la faculté sur proposition du doyen.

Art. 4. — L'assiduité des étudiants aux travaux dirigés est obligatoire. Le conseil de la faculté détermine le nombre d'absences, aux travaux dirigés annuels ou semestriels, pouvant entraîner la non admission de l'étudiant à participer à la session principale ou à la session de rattrapage.

Art. 5. — Le contenu des programmes des enseignements théoriques et des travaux dirigés sera fixé par arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur proposition du doyen et après délibération du conseil de la faculté.

Art. 6. — Un arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pris sur proposition du doyen et après délibération du conseil de la faculté, peut apporter aux méthodes d'enseignement et à l'enseignement dispensé, les aménagements jugés nécessaires, en vue de les adapter aux besoins nouveaux du pays et de la discipline.

Art. 7. — Le doyen peut après avis du conseil de la faculté, apporter les modifications jugées nécessaires à la liste des enseignements théoriques qui font l'objet de travaux dirigés.

Il peut aussi, suivant la même procédure, organiser durant une année universitaire, des travaux pratiques dans un ou plusieurs enseignements théoriques. La présence auxdits travaux pratiques peut être rendue obligatoire par le conseil de la faculté.

Art. 8. — Le doyen, sur proposition des directeurs de départements concernés, fixe, au début de chaque année universitaire, la liste des enseignements théoriques optionnels qui seront dispensés au titres de ladite année.

Art. 9. — La faculté peut organiser des cours de français juridique et d'anglais juridique.

Elle peut aussi organiser des stages de formation et de perfectionnement pour les étudiants du deuxième cycle en vue de faciliter l'insertion des diplômés dans la vie active.

Le conseil de la faculté définira les modalités d'évaluation de ces stages et d'intégration de la note d'évaluation parmi les notes des examens.

Art. 10. — Le conseil de la faculté détermine pour chaque enseignement, la langue par laquelle il sera assuré, compte tenu de la place prioritaire de la langue arabe et de la nécessité d'assurer aux étudiants des enseignements en langues étrangères en vue de mieux les préparer aux professions relevant de leur spécialité.

CHAPITRE II

Organisation des études

Section première. — Du premier cycle

Art. 11. — Les enseignements théoriques de la première année du premier cycle sont les suivants :

- Introduction au droit et droit civil (annuel) ;
- Droit constitutionnel et institutions politiques (annuel) ;
- Economie politique (annuel) ;
- Droit musulman (annuel) ;
- Droit des institutions internationales (1 semestre) ;
- Histoire des idées politiques (1 semestre) ;
- Sociologie politique (1 semestre).

Art. 12. — Les travaux dirigés de la première année du premier cycle portent sur chacun des enseignements théoriques suivants :

- Introduction au droit et droit civil (annuel) ;
- Droit constitutionnel et institutions politiques (annuel).

Art. 13. — Les enseignements théoriques de la deuxième année du premier cycle sont les suivants :

- Droit civil (annuel) ;
- Droit administratif (annuel) ;
- Droit pénal général (annuel) ;
- Finances publiques (1 semestre) ;
- Comptabilité privée (1 semestre) ;
- Comptabilité nationale (1 semestre) ;
- Histoire des idées politiques (1 semestre) ;
- Introduction au droit commercial (1 semestre).

Art. 14. — Les travaux dirigés de la deuxième année du premier cycle portent sur chacun des enseignements théoriques suivants :

- Droit civil (annuel) ;
- Droit administratif (annuel).

Section II. — Du deuxième cycle

Art. 15. — Les enseignements théoriques de la première année du deuxième cycle, comportent des enseignements obligatoires et des enseignements semestriels optionnels ; l'étudiant choisit un enseignement théorique optionnel parmi ceux mentionnés à l'article 17.

Art. 16. — Les enseignements théoriques obligatoires de la première année du deuxième cycle sont les suivants :

- Droit civil (annuel) ;
- Droit administratif (annuel) ;
- Droit commercial (annuel) ;
- Droit fiscal (annuel) ;
- Procédure civile et commerciale (1 semestre) ;
- Voies d'exécution (1 semestre) ;
- Procédure pénale (1 semestre) ;
- Droit du travail (1 semestre).

Art. 17. — Les enseignements théoriques optionnels de la première année du deuxième cycle sont les suivants :

- Droit maritime ;
- Droit comparé ;
- Droit de la propriété intellectuelle ;
- Droits de l'homme ;
- Informatique.

Art. 18. — Les travaux dirigés de la première année du deuxième cycle portent sur quatre groupes d'enseignements.

Chaque étudiant doit choisir l'un des groupes d'enseignements suivants :

Groupe 1 :

- Droit civil (annuel) ;
- Droit commercial (annuel).

Groupe 2 :

- Droit administratif (annuel) ;
- Droit fiscal (annuel).

Groupe 3 :

- Droit civil (annuel) ;
- Droit fiscal (annuel).

Groupe 4 :

- Droit administratif (annuel) ;
- Droit commercial (annuel).

Le doyen détermine, au début de chaque année universitaire, après avis du conseil de la faculté, les groupes d'enseignements qui seront assurés en fonction du nombre d'étudiants candidats à chaque groupe.

Art. 19. — Chaque étudiant admis à s'inscrire en deuxième année du deuxième cycle, doit choisir l'une des filières suivantes :

- Filière « droit public » ;
- Filière « droit privé » ;
- Filière « sciences politiques ».

Art. 20. — Les enseignements théoriques de la deuxième année du deuxième cycle de chaque filière citée à l'article précédent comportent des enseignements théoriques obligatoires et des enseignements théoriques semestriels optionnels.

Chaque étudiant choisit deux enseignements théoriques optionnels parmi ceux prévus à l'article 22 pour la filière de droit public, à l'article 25 pour la filière « droit privé » et à l'article 28 pour la filière des sciences politiques.

Art. 21. — Les enseignements théoriques obligatoires de la deuxième année du deuxième cycle de la filière « droit public » sont les suivants :

- Droit international public (annuel) ;
- Droit administratif (annuel) ;
- Droit foncier privé (1 semestre) ;
- Droit foncier public (1 semestre) ;
- Régime de la nationalité et conditions des étrangers (1 semestre) ;
- Libretés publiques (1 semestre) ;
- Science administrative (1 semestre) ;
- Comptabilité publique et gestion financière de l'administration (1 semestre).

Art. 22. — Les enseignements théoriques optionnels de la deuxième année du deuxième cycle de la filière de droit public sont les suivants :

- Méthodes des sciences sociales ;
- Droit de la sécurité sociale ;
- Philosophie du droit ;
- Droit humanitaire ;
- Droit des successions ;
- Relations internationales ;
- Politiques économiques de la Tunisie.

Art. 23. — Les travaux dirigés de la deuxième année du deuxième cycle de la filière de droit public portent sur chacun des enseignements suivants :

- Droit administratif (annuel) ;
- Droit international public (annuel).

Art. 24. — Les enseignements théoriques obligatoires de la deuxième année du deuxième cycle de la filière de droit privé sont les suivants :

- Droit civil (annuel) ;
- Droit international privé (annuel) ;
- Droit commercial (annuel) ;
- Droit pénal spécial (1 semestre) ;
- Droit foncier privé (1 semestre) ;
- Droit foncier public (1 semestre) ;
- Régime de la nationalité et conditions des étrangers (1 semestre) ;
- Droit de la sécurité sociale (1 semestre).

Art. 25. — Les enseignements théoriques optionnels de la deuxième année du deuxième cycle de la filière « droit privé » sont les suivants :

- Droit des successions ;
- Libretés publiques ;
- Droit des assurances ;

- Droit des transports ;
- Criminologie ;
- Philosophie du droit ;
- Gestion des entreprises ;
- Droit du commerce international.

Art. 26. — Les travaux dirigés de la deuxième année du deuxième cycle de la filière de droit privé portent sur deux groupes d'enseignements. Chaque étudiant choisit l'un des groupes d'enseignements suivants :

Groupe 1 :

- Droit civil (annuel) ;
- Droit international privé (annuel).

Groupe 2 :

- Droit civil (annuel) ;
- Droit commercial (annuel).

Art. 27. — Les enseignements théoriques obligatoires de la deuxième année du deuxième cycle de la filière des sciences politiques sont les suivants :

- Droit international public (annuel) ;
- Relations internationales (1 semestre) ;
- Politiques économiques de la Tunisie (1 semestre) ;
- Méthodes des sciences sociales (1 semestre) ;
- Science administrative (1 semestre) ;
- Système politiques maghrébins comparés (1 semestre) ;
- Histoire politique de la Tunisie (1 semestre) ;
- Anglais diplomatique et consulaire (1 semestre) ;
- Introduction à la science politique (1 semestre) ;
- Droit diplomatique et consulaire (1 semestre).

Art. 28. — Les enseignements théoriques optionnels de la deuxième année du deuxième cycle de la filière des sciences politiques sont les suivants :

- Les grands problèmes politiques contemporains ;
- Les grandes idéologies modernes ;
- Philosophie politique ;
- Contentieux constitutionnel ;
- Règlement pacifique des conflits ;
- Les organisations régionales.

Art. 29. — Les travaux dirigés, de la deuxième année du deuxième cycle de la filière « sciences politiques » portent sur chacun des enseignements suivants :

- Droit international public (annuel) ;
- Introduction à la science politique (1 semestre) ;
- Méthodes des sciences sociales (1 semestre).

CHAPITRE III

Régime des examens

Section première. — Dispositions générales

Art. 30. — Aucun étudiant n'est autorisé à se présenter aux examens s'il ne justifie d'une inscription régulière à la faculté et s'il n'a satisfait à l'obligation d'assiduité aux travaux dirigés ou aux travaux pratiques, prévue à l'article 4 du présent décret.

Art. 31. — Pour chaque année d'études, il est prévu un jury d'examens comprenant l'ensemble des enseignants de l'année d'études considérée.

Le président du jury est désigné par le doyen après avis du conseil de la faculté parmi les professeurs ou les maîtres de conférences ou à défaut, les maîtres assistants.

Art. 32. — Chaque épreuve écrite dure trois (3) heures. Elle peut être théorique ou pratique.

Art. 33. — Durant la correction, les copies des épreuves écrites sont anonymes.

Art. 34. — Toute défaillance à une épreuve de l'examen est sanctionnée par la note zéro (0).

Art. 35. — Il est organisé pour chaque année d'études examen partiel, une session principale d'examen et une session de rattrapage.

Art. 36. — La moyenne des notes des travaux dirigés ou des travaux pratiques est considérée comme une note d'épreuve écrite. Elle est comptée pour le calcul de la moyenne d'admissibilité.

Ladite moyenne est définitive, elle varie de zéro (0) à dix (10).

Section 2. — De l'examen partiel

Art. 37. — L'examen partiel a lieu à la fin du premier semestre. Il comporte deux épreuves écrites portant sur les deux enseignements ayant fait l'objet de travaux dirigés au cours du premier semestre. Chacune desdites épreuves est notée de zéro (0) à dix (10).

La nature desdites épreuves (théorique ou pratique) est annoncée cinq (5) jours au moins avant la date de l'examen partiel.

Art. 38. — Les notes obtenues à l'examen partiel sont définitives, à l'exception des dispositions de l'article 51 du présent décret.

Section 3. — De la session principale d'examen

Art. 39. — La session principale est organisée à la fin de l'année universitaire. Elle comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.

Art. 40. — Les épreuves écrites de la session principale a lieu dix jours au moins après l'arrêt des cours.

Elles sont au nombre de trois. Deux desdites épreuves portent sur deux enseignements annuels ou semestriels ayant fait l'objet de travaux dirigés. Il est attribué à chacune d'elle une note de zéro (0) à vingt (20).

La troisième épreuve écrite porte sur l'un des autres enseignements annuels ou semestriels dispensés au cours de cette année universitaire. Il lui est attribué une note de zéro (0) à vingt (20).

Art. 41. — Le doyen détermine les enseignements faisant l'objet d'épreuves écrites à la session principale ainsi que la nature des épreuves (théorique ou pratique), et en informe les candidats dix (10) jours au moins avant la date du déroulement des épreuves.

Art. 42. — L'étudiant est déclaré admissible s'il a obtenu au moins la moitié du total des points exigés.

Ledit total se compose de la moyenne des travaux dirigés, des notes de l'examen partiel et des notes des épreuves écrites de la session principale.

Art. 43. — Les épreuves orales de la session principale ont lieu deux (2) jours au moins après la proclamation des résultats de l'examen écrit. Elles portent sur les autres enseignements annuels ou semestriels n'ayant pas fait l'objet d'épreuves écrites.

Il est attribué à chacune desdites épreuves une note de zéro (0) à vingt (20).

Art. 44. — Il est attribué pour les épreuves facultatives portant sur l'enseignement du français juridique au premier cycle et de l'anglais juridique au deuxième cycle, une note de zéro (0) à vingt (20). Cette note n'est comptée pour l'admission que si elle est égale au moins à dix (10) sur vingt (20).

Art. 45. — Est déclaré admis tout candidat ayant obtenu au moins la moitié du total des points exigés. Ledit total se compose de la moyenne des travaux dirigés, des notes de l'examen partiel, des notes des épreuves écrites et orales de la session principale.

Les candidats admissibles qui ne sont pas déclarés admis repassent toutes les épreuves orales à la session de rattrapage.

Section 4. — De la session d'examen de rattrapage

Art. La session d'examen de rattrapage est organisée immédiatement après la proclamation des résultats de l'examen écrit de la session principale.

Art. 47. — Les épreuves écrites de la session de rattrapage se déroulent dix (10) jours au moins après la proclamation des résultats de l'examen écrit de la session principale d'examen.

Art. 48. — Le candidat passe à l'examen écrit de la session de rattrapage des épreuves portant sur les mêmes enseignements ayant fait l'objet d'épreuves écrites à la session principale et dans lesquelles il a obtenu une note inférieure à dix (10) sur vingt (20).

Il est attribué à chacune de ces épreuves une note de zéro (0) à vingt (20).

Chaque note attribuée à une épreuve écrite de la session de rattrapage remplace celle attribuée à l'épreuve correspondante de l'examen écrit de la session principale.

Art. 49. — Le doyen détermine la nature des épreuves écrites de la session de rattrapage (théorique ou pratique) le jour de la proclamation des résultats de l'examen écrit de la session principale.

Art. 50. — L'admissibilité et l'admission sont prononcées à la session de rattrapage d'examen selon les mêmes conditions qu'à la session principale.

Art. 51. — L'étudiant déclaré non admissible bien qu'ayant la moyenne à chaque épreuve écrite de la session principale, peut se représenter, au cours de la session de rattrapage, à chaque épreuve écrite de l'examen partiel dans laquelle il a obtenu une note inférieure à 5/10.

La note obtenue dans cette épreuve remplace celle obtenue à l'examen partiel. Elle varie de zéro (0) à dix (10).

Art. 52. — Les épreuves orales de la session de rattrapage sont organisées conformément aux dispositions de l'article 43 du présent décret.

Art. 53. — Les candidats déclarés non admis à la session de rattrapage d'examen, ne conservent pas leur admissibilité.

Art. 54. — Il est délivré aux étudiants admis aux examens de la deuxième année du premier cycle de la maîtrise en droit, le diplôme d'études universitaires générales en droit.

Il est délivré aux étudiants admis aux examens de la deuxième année du deuxième cycle d'études, le diplôme de la maîtrise en droit comportant indication de la filière choisie.

Art. 55. — L'admission aux examens de chaque année d'études de la maîtrise en droit est prononcée par le jury d'examens avec l'attribution de l'une des mentions suivantes :

— « Passable », lorsque la moyenne générale annuelle est égale au moins à 10/20 et inférieure à 12/20 ;

— « Assez-bien », lorsque la moyenne générale annuelle est égale au moins à 12/20 et inférieure à 14/20 ;

— « Bien », lorsque la moyenne générale annuelle est égale au moins à 14/20 et inférieure à 16/20 ;

— « Très-bien », lorsque la moyenne générale annuelle est égale ou supérieure à 16/20.

Art. 56. — Le présent décret entre en vigueur à compter de l'année universitaire 1985-1986.

Art. 57. — Le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 août 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

EMPLOI FONCTIONNEL

Décret n° 89-1228 du 25 août 1989 fixant la durée de l'emploi fonctionnel des personnels médicaux et juxtamédicaux exerçant dans les différentes catégories d'établissements hospitaliers et sanitaires relevant du ministère de la santé publique.

Le Président de la République ;

Sur la proposition du ministre de la santé publique ;

Vu la loi n° 69-2 du 20 janvier 1969 relative à l'organisation sanitaire ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 77-360 du 16 avril 1977 portant statut du personnel des pharmaciens des hôpitaux ;

Vu le décret n° 77-643 du 5 août 1977 portant statut du personnel médical hospitalo-sanitaire ;

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977 portant statut du personnel médical et hospitalo-universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 77-754 du 19 septembre 1977 portant statut du personnel du chirurgiens dentistes des hôpitaux ;

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980 portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires ;

Vu le décret n° 80-1264 du 30 septembre 1980 portant statut des pharmaciens hospitalo-universitaires ;

Vu le décret n° 88-2117 du 29 décembre 1988 portant classification des différentes catégories d'établissements hospitaliers et sanitaires ;

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989 fixant le statut du corps médical des hôpitaux ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Les personnels médicaux et juxtamédicaux, exerçant dans les différentes catégories d'établissements hospitaliers et sanitaires relevant du ministère de la santé publique, ne peuvent être chargés des fonctions de chef de service, conformément à leurs statuts particuliers, que pour une durée maximum de cinq ans.

Ils peuvent être reconduits pour la même durée et dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 2. — Les personnels médicaux et juxtamédicaux, exerçant dans les différentes catégories d'établissements hospitaliers et sanitaires relevant du ministère de la santé publique, exerçant les fonctions de chef de service, à la date de publication du présent décret, sont soumis à la même durée maximum de cinq ans qui sera comptée à leur égard à partir de la date de publication du présent décret.

Art. 3. — Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 août 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

CONCOURS

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 18 août 1989 fixant le règlement et le programme du concours de recrutement des professeurs principaux de la jeunesse et des sports.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974 portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement ou des institutions relevant du ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 81-615 du 7 mai 1981 portant création du grade de professeur principal de la jeunesse et des sports tel qu'il a été modifié par le décret n° 84-504 du 30 avril 1984.

Arrête :

Article premier. — Le concours prévu par l'article 5 (nouveau) du décret sus-visé n° 84-504 du 30 avril 1984 pour le recrutement des professeurs principaux de la jeunesse et des sports, est organisé selon les modalités suivantes.

Art. 2. — La date d'ouverture du concours ainsi que le nombre des emplois à pourvoir et la date de clôture de la liste d'inscription sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance.

Art. 3. — La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse et de l'enfance après examen des dossiers par les membres du jury.

Art. 4. — Les épreuves seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. — Le concours est organisé comme suit :

1) Pour les professeurs justifiant de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et titulaires dans leur grade depuis au moins 2 ans, le concours comporte :

a) Une épreuve écrite (coefficient 2, durée 4 heures). Le programme et la nature de l'épreuve sont fixés en annexe au présent arrêté.

b) Une épreuve orale (coefficient 1) qui consiste à donner une leçon suivie d'une discussion portant sur la leçon même, les programmes, les recommandations officielles, les méthodes pédagogiques spécifiques à la matière. La leçon est donnée selon les modalités suivantes :

— Pour les candidats qui enseignent dans les classes du second cycle, la leçon sera donnée dans l'une des classes suivantes : 5^e, 6^e et 7^e années de l'enseignement secondaire ;

— Pour les candidats qui n'enseignent que dans le premier cycle, la classe sera désignée par tirage au sort parmi les 5^e, 6^e et 7^e années de l'enseignement secondaire, un mois avant l'épreuve orale ;

— Pour les candidats qui enseignent dans les écoles secondaires éloignées des centres urbains, la leçon sera donnée dans l'une de leurs classes du premier cycle.

La leçon se déroule en présence d'un jury dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance. Le jury se compose d'un président et d'un membre.

— Pour être déclarés admissibles à l'épreuve orale les candidats doivent avoir obtenu au moins la note 20 sur 40 à l'épreuve écrite.

L'admissibilité reste valable pour trois sessions consécutives ; sont déclarés définitivement admis au concours de recrutement des professeurs principaux de la jeunesse et des sports, les candidats ayant obtenu dans l'ensemble des épreuves, une moyenne de 30 sur 60 au moins.

2) Pour les professeurs justifiant de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et titulaires dans leur grade depuis au moins 8 ans, le concours comporte une épreuve pratique qui consiste à donner une leçon suivie d'une discussion portant sur la leçon elle-même, les programmes, les recommandations officielles et les méthodes pédagogiques spécifiques à la matière.

La leçon est donnée selon les modalités suivantes :

— Pour les candidats qui enseignent dans les classes du second cycle, la leçon sera donnée dans l'une des classes suivantes : 5^e, 6^e et 7^e années de l'enseignement secondaire ;

— Pour les candidats qui n'enseignent que dans le Premier cycle la classe sera désignée par tirage au sort parmi les 5^e, 6^e et 7^e années de l'enseignement secondaire, un mois avant l'épreuve pratique ;

— Pour les candidats qui enseignent dans les écoles secondaires éloignées des centres urbains, la leçon sera donnée dans l'une de leurs classes du premier cycle.

La leçon se déroule en présence d'un jury dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance. Le jury se compose d'un président et d'un membre ; sont déclarés définitivement admis au concours de recrutement des professeurs principaux de la jeunesse et des sports les candidats ayant obtenu au moins la note 10 sur 20 à l'épreuve pratique ci-dessus indiquée.

Art. 6. — Sauf décision contraire du jury les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni livres, ni brochures, ni notes, ni tout autre document de quelque nature que ce soit. Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatées entraîne l'exclusion immédiate du candidat et l'interdiction de participer pendant 5 ans à tout examen ou concours administratif ultérieur.

Art. 7. — La liste des candidats admis définitivement au concours de professeurs principaux de la jeunesse et des sports est arrêtée par le ministre de la jeunesse et de l'enfance.

Tunis, le 18 août 1989.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance
DOCTEUR HAMOUDA BEN SLAMA

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

ANNEXE

Programme du concours de recrutement des professeurs principaux de la jeunesse et des sports

I. — Psychologie :

1) Son objet

2) Les méthodes : introspection, behaviorisme, psychologie expérimentale

3) Les domaines : psychologie animale, psycho-physiologie, psychologie différentielle, psychologie sociale, psychologie, pathologie de l'enfant.

II. — Psychologie de l'enfant et de l'adolescent :

1) Introduction, méthodes en psychologie de l'enfant

2) Facteur de développement, hérédité, milieu maturation, apprentissage

3) Développement de la personnalité de l'enfant

a) Les stades en psychologie de l'enfant selon piaget, wallon, freud, etc...

b) Les lois du développement de la personnalité de l'enfant

c) Le développement de la personnalité de l'enfant

— Phase prénatale

— Première enfance

— Deuxième enfance

— Troisième enfance

d) La structure de la pensée enfantine :

— Les plans de la réalité chez l'enfant

— Le réel et l'imaginaire

— L'égoïsme de la pensée

— Le syncrétisme de la pensée

— Le champ mental enfantin

e) Le contenu de la pensée enfantine

— L'espace, le temps, le nombre et la mesure, le monde de l'enfant (les choses, les causes et les lois).

III. — Psycho-motricité :

1) La psycho-motricité

2) Les facteurs de la valeur motrice

3) Facteurs de maturation

a) Conduite perceptive, motrice au cours de la petite enfance, de l'adolescence et chez les personnes adultes et âgées

b) Maturation et performance

4) La motivation

a) La nature de la motivation

b) Analyse des motivations

5) La perception

a) Kinesthésie, la perception du mouvement

b) Perception visuo-spatiale

6) L'apprentissage

a) Les théories de l'apprentissage

b) Apprentissage et exécution des habilités perceptives-motrices

c) Le transfert de l'habileté

7) Interaction et groupe

a) Le public

b) Leadership (conduite et animation de groupe)

c) La compétition

IV. — Psycho-pédagogie :

1) Les finalités des activités sportives et socio-éducatives

2) Les aspects fondamentaux de l'éducation

3) L'organisation éducationnelle

4) La formation des cadres

5) Les techniques d'animation sportives et socio-éducatives

6) Le contrôle pédagogique.

V. — Sociologie :

1) Psycho-sociologie :

a) L'évolution des conduites sociales et morales

— La vie de groupe

— La socialisation du jeu et des activités

— Les jeux sociaux

— La coopération dans les activités

— Les groupes de jeu

— Les bandes enfantines

— La socio-métrie

— La dynamique des groupes

— La communication

2) La sociologie du groupe :

— Violence et manifestation de masse

— Fonction politique du sport

— Sport et statut socio-économique des pratiquants

— Sport et statut socio-économique des pays

— Pouvoir et sport.

VI. — Hygiène et secourisme :

— Appréciation de la valeur physique

— Anthropométrie

— Tests de contrôle

— Fiches

— Contrôles médicaux

— Premiers soins (secourisme)

— Hygiène corporelle, alimentaire et de l'habitat.

VII. — Administration gestion :

— Statut général des personnels de l'Etat

— Budget : définition, préparation, exécution et contrôle

— Statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement ou des institutions relevant du ministère de la jeunesse et des sports

— Organisation du ministère de la jeunesse et des sports

— Gestion de l'infrastructure sportive et socio-éducative :

— Les cadres juridiques et organisationnels des activités sportives et socio-éducatives

— Les instructions officielles et l'application des programmes d'enseignement.

CONCOURS

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 18 août 1989 portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour le recrutement de professeurs principaux de la jeunesse et des sports.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance :

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974 portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement ou des institutions relevant du ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 81-615 du 7 mai 1981 portant création du grade de professeur principal de la jeunesse et des sports tel qu'il a été modifié par le décret n° 84-504 du 30 avril 1984 ;

Vu l'arrêté du 18 août 1989 fixant le règlement et le programme du concours de recrutement de professeurs principaux de la jeunesse et des sports.

Arrête :

Article premier. — Un concours interne sur épreuves est ouvert pour le recrutement de professeurs principaux de la jeunesse et des sports à Tunis le 17 décembre 1989 et jours suivants.

Art. 2. — Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix huit.

Art. 3. — La liste d'inscription au concours sus-visé sera close le 17 novembre 1989.

Tunis, le 18 août 1989.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance
DOCTEUR HAMOUDA BEN SLAMA

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

avis et communications

MINISTRE DE L'INTERIEUR

LES RESULTATS PROCLAMES DES ELECTIONS LEGISLATIVES ANTICIPEES

Tunis I :

Inscrits :	155 604
Votants :	90 657
Suffrages exprimés :	87 705
Bulletins nuls :	2 952
Taux de participation :	58,25%

Ont obtenus les neuf sièges de la première circonscription électorale du gouvernorat de Tunis, Messieurs :

- 1) Abelhamid Escheikh
- 2) Mohamed Ali Bouleymane
- 3) Ali Oueslati
- 4) Hédi Jilani
- 5) Hamadi Jomni
- 6) Habib Majoul
- 7) Hédia Karoui
- 8) Emna Aouij
- 9) Mohamed Salah Gharbi.

Tunis II :

Inscrits :	97 168
Votants :	54 703
Suffrages exprimés :	52 070
Bulletins nuls :	2 633
Taux de participation :	56,29%

Ont obtenus les six sièges de la deuxième circonscription électorale du gouvernorat de Tunis, Messieurs :

- 1) Fethia Bahri Baccouche
- 2) Mustapha Masmoudi
- 3) Mohamed Afif Chiboub
- 4) Mohamed Ben Mongi Skander
- 5) Mohamed béji Caid Essebsi
- 6) Slaheddine Baly.

Ariana :

Inscrits :	126 925
Votants :	105 595
Suffrages exprimés :	104 299
Bulletins nuls :	1 296
Taux de participation :	83,19%

Ont obtenus les huit sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de l'Ariana, Messieurs :

- 1) Habib Boulares
- 2) Mokhtar Bellagha
- 3) Mohamed Khayati
- 4) Hassen Dimassi
- 5) Adel Kaanich
- 6) Abdelhamid Ayari
- 7) Ryadh Khabthani
- 8) Habib El Haddad.

Ben Arous :

Inscrits :	88 674
Votants :	57 212
Suffrages exprimés :	55 095
Bulletins nuls :	2 117
Taux de participation :	64,51%

Ont obtenus les cinq sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de Ben Arous, Messieurs :

- 1) Hammouda Ben Slama
- 2) Taoufik Essid
- 3) Naziha Mazhoud
- 4) Ali chabbi
- 5) Abdellah Abaab

Bizerte :

Inscrits :	155 903
Votants :	112 402
Suffrages exprimés :	110 008
Bulletins nuls :	2 394
Taux de participation :	72,10%

Ont obtenus les huit sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de Bizerte, Messieurs :

- 1) Amor Béjaoui
- 2) Habib Ben Brahim Tliba
- 3) Habib El Wafi
- 4) Taher Ben Mohamed Ghodhbane
- 5) Béchir Bel Haj Ben Gayed
- 6) Béchir Maalaoui
- 7) Mohsen Dridi
- 8) Jamila Dridi.

Nabeul :

Inscrits :	188 146
Votants :	154 857
Suffrages exprimés :	152 622
Bulletins nuls :	2 235
Taux de participation :	82,30%

Ont obtenus les neuf sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de Nabeul, Messieurs :

- 1) Mohamed Hédi Khelil
- 2) Hamda Said
- 3) Mahmoud Imem
- 4) Nédhir Jedidi
- 5) Allala Ben Taleb
- 6) Abdessattar Machat
- 7) Maâouia Ben Fadhel
- 8) Abdekbaki Bacha
- 9) Lahbib Ladib.

Zaghouan :

Inscrits :	44 236
Votants :	34 880
Suffrages exprimés :	34 473
Bulletins nuls :	407
Taux de participation :	78,84%
Ont obtenus les deux sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de Zaghouan, Messieurs :	
1) Mohamed Derouiche	
2) Hédi Touati.	

Mahdia :

Inscrits :	121 232
Votants :	99 389
Suffrages exprimés :	98 498
Bulletins nuls :	891
Taux de participation :	81,91%
Ont obtenus les six sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de Mahdia, Messieurs :	
1) Mohamed Habib Hamza	
2) Mohamed Ben Romdhane	
3) Mohamed Moncef Ben Mosbah	
4) Salah Ben Abed	
5) Mohmoud Lajmi	
6) Abdelkarim Chouchane.	

Sousse :

Inscrits :	139 881
Votants :	97 186
Suffrages exprimés :	94 459
Bulletins nuls :	2 727
Taux de participation :	69,48%
Ont obtenus les sept sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de Sousse, Messieurs :	
1) Ahmed Khaled	
2) Mohamed Ben Saad	
3) Taoufik Chatty	
4) Hatem Ben Othman	
5) Mongi Hassouna	
6) Abderraouf Bouker	
7) Hamed Karoui.	

Monastir :

Inscrits :	33 485
Votants :	26 564
Suffrages exprimés :	26 115
Bulletins nuls :	449
Taux de participation :	58,35%
Ont obtenus les six sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de Monastir, Messieurs :	
1) Khaled Hafsa	
2) Hamda Beljheria	
3) Abderrazak Chakroun	
4) Ahmed Kallala	
5) Abderrazak Maarraf	
6) Tareb Ouacham.	

Kairouan :

Inscrits :	151 658
Votants :	130 070
Suffrages exprimés :	129 611

Bulletins nuls :

Taux de participation :	459
Ont obtenus les huit sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de Kairouan, Messieurs :	85,76%
1) Abderrahmane Ali Khelif	
2) Abdelwaheb Ben Hassine	
3) Kemaïs Dhif	
4) Salem Hamadi Khmili	
5) Romdhane Ben Ahmed Jelassi	
6) Abdelwaheb Ben Tahar Frioui	
7) Amara Ben Mohamed Khloufi	
8) Seghaïer Saidane.	

Béja :

Inscrits :	96 381
Votants :	81 491
Suffrages exprimés :	80 496
Bulletins nuls :	955
Taux de participation :	84,55%
Ont obtenus les cinq sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de Béja, Messieurs :	
1) Hassen Zouaghi	
2) Habib Hadidi	
3) Habib Ben Farhat Chibani	
4) Mokhtar Bouabsa	
5) Slaheddine Ben Mohamed Ben Mbarek.	

Jendouba :

Inscrits :	160 968
Votants :	141 837
Suffrages exprimés :	141 122
Bulletins nuls :	715
Taux de participation :	88,11%
Ont obtenus les sept sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de Jendouba, Messieurs :	
1) Mohamed El Yahaoui	
2) Moldi Zouaoui	
3) Hfaïedh Rahoui	
4) Moncef Balti	
5) Jilani Daboussi	
6) Fathi Ferjani	
7) Abderahman Imam.	

Siliana :

Inscrits :	77 921
Votants :	72 608
Suffrages exprimés :	72 446
Bulletins nuls :	162
Taux de participation :	93,18%
Ont obtenus les quatre sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de Siliana, Messieurs :	
1) Moncef Louati	
2) Brahim Jaouadi	
3) Mohamed Fathi El Ouni	
4) Ridha Driss.	

Le Kef :

Inscrits :	104 289
Votants :	78 668
Suffrages exprimés :	77 524
Bulletins nuls :	1 144
Taux de participation :	75,43%

Ont obtenus les cinq sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat du Kef, Messieurs :

- 1) Abderrahim Zouari
- 2) Abderrahmen Bouhrizi
- 3) Jilani Rezgui
- 4) Youssef Zoghlami
- 5) Mohamed Souffi.

Sfax I :

Inscrits :	99 562
Votants :	80 983
Suffrages exprimés :	97 969
Bulletins nuls :	1 014
Taux de participation :	81,33%

Ont obtenus les cinq sièges de la première circonscription électorale du gouvernorat de Sfax, Messieurs :

- 1) Abdallah Kallel
- 2) Béchir Ayadi
- 3) Abderrazak Ayoub
- 4) Abdelkrim Merdassi
- 5) Mouldi Mabrouk.

Sfax II :

Inscrits :	128 491
Votants :	94 844
Suffrages exprimés :	93 219
Bulletins nuls :	1 625
Taux de participation :	73,81%

Ont obtenus les cinq sièges de la deuxième circonscription électorale du gouvernorat de Sfax, Messieurs :

- 1) Mohamed Bakour
- 2) Ahmed Sahnoun
- 3) Moncef Sellami
- 4) Mohamed Cherayeta
- 5) Abdessalem Ben Ayed
- 6) Houda Kanoun.

Tozeur :

Inscrits :	33 485
Votants :	26 564
Suffrages exprimés :	26 115
Bulletins nuls :	449
Taux de participation :	58,25%

Ont obtenus les deux sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de Tozeur, Messieurs :

- 1) Ibrahim Hadfi
- 2) Nasr Nasr.

Gafsa :

Inscrits :	99 100
Votants :	70 445
Suffrages exprimés :	69 568
Bulletins nuls :	877
Taux de participation :	71,21%

Ont obtenus les cinq sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de Gafsa, Messieurs :

- 1) Habib Mbarek
- 2) Romdhane Alimi
- 3) Ali Ouled Alaya
- 4) Mohamed Châabane Gargoubi
- 5) Amara Ben Abdallah Abassi.

Kebili :

Inscrits :	39 336
Votants :	31 746
Suffrages exprimés :	31 094
Bulletins nuls :	652
Taux de participation :	80,70%

Ont obtenus les trois sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de Kebili, Messieurs :

- 1) Abdallah Adhri
- 2) Mohamed Salah
- 3) Abdallah Touati

Tataouine :

Inscrits :	31 332
Votants :	24 244
Suffrages exprimés :	24 473
Bulletins nuls :	229
Taux de participation :	78,10%

Ont obtenus les deux sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de Tataouine, Messieurs :

- 1) Kacem Bousmina
- 2) Saâd Azlouk.

Médénine :

Inscrits :	104 497
Votants :	71 310
Suffrages exprimés :	70 020
Bulletins nuls :	1 290
Taux de participation :	68,24%

Ont obtenus les six sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de Médénine, Messieurs :

- 1) Ahmed Friaa
- 2) Mohamed Salah Meddeb
- 3) Mohamed Sedraoui
- 4) Béchir Ben Mohamed Jamei
- 5) Bagdadi Ben Jomni Bouabid
- 6) Béchir Chaaoua.

Gabès :

Inscrits :	101 588
Votants :	73 140
Suffrages exprimés :	71 756
Bulletins nuls :	1 384
Taux de participation :	72,01%

Ont obtenus les cinq sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de Gabès, Messieurs :

- 1) Mohamed El Hédi Lakhrech
- 2) Belgacem Najjar
- 3) Ridha Ben Sghaier
- 4) Mohamed Lassoued
- 5) Mohamed Salah Mouni.

Kasserine :

Inscrits :	118 717
Votants :	95 627
Suffrages exprimés :	94 988
Bulletins nuls :	639
Taux de participation :	80,55%

Ont obtenus les six sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de Kasserine, Messieurs :

- 1) Mondher Ben Abdelaziz Zenaïdi
- 2) Badreddine Missaoui
- 3) Brahim Ali Lifridhi
- 4) Azzam Mohamed Béchir Mabrouk
- 5) Tahar Ben Ali Ltili
- 6) Belgacem Ben Boubaker Debcha.

Sidi Bouzid :

Inscrits :	111 789
Votants :	87 552
Suffrages exprimés :	86 660

Bulletins nuls :

892

Taux de participation :

78,32%

Ont obtenus les six sièges de l'unique circonscription électorale du gouvernorat de Sidi Bouzid, Messieurs :

- 1) Abdelkader Ennissiri
- 2) Sliman dit Slah Salhi
- 3) Mohamed Salah Ezzarai
- 4) Hassen Essaïbi
- 5) Mondher Zedani
- 6) Makki Aloui.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

Téléfax : (01) 29 72 34

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

au bureau de Sousse :

Cité C.N.R.P.S.

Téléfax et téléphone : 03.25.495

Edition originale :

0,380 dinar

Traduction française :

0,500 dinar

TARIF DES ABONNEMENTS ANNUELS POUR L'ANNEE 1989

En dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale		TRADUCTION française		EDITION ORIGINALE et sa traduction	
	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion
Tunisie	20,000	—	25,000	—	35,000	—
Maghreb Arabe	20,000	43,000	25,000	48,500	35,000	59,000
Afrique et Europe	30,000	48,500	35,000	54,000	45,000	65,000
Amérique et Asie	30,000	74,000	35,000	81,500	45,000	140,500

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709-25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7